CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Acesso restrito

JURISPRUDÊNCIA CATARINENSE

PODER JUDICIÁRIO de Santa Catarina

PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Processo: 5050649-06.2021.8.24.0000 (Acórdão do Tribunal de Justiça)
Relator: Jairo Fernandes Gonçalves
Origem: Tribunal de Justiça de Santa Catarina
Orgão Julgador: Quinta Câmara de Direito Civil
Julgado em: 15/02/2022
Classe: Agravo de Instrumento

Agravo de Instrumento Nº 5050649-06.2021.8.24.0000/SC

RELATOR: Desembargador JAIRO FERNANDES GONÇALVES

AGRAVANTE: ABIEZER JOAZ DA CRUZ AGRAVADO: ROMULO OLIVA BARACHO AGRAVADO: ESMERALDA DOS REIS PESSOA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Abiezer Joaz da Cruz contra a decisão interlocutória (evento 18) do Magistrado da 7ª Vara Cível da comarca de Florianópolis, proferida na Ação de Despejo c/c Cobrança n. 50602229620218240023, por ele ajuizada contra Romulo Oliva Baracho e Esmeralda dos Reis Pessoa, que indeferiu a liminar desalijatória.
Pretende a parte agravante a concessão da liminar negada na origem, ao argumento de que estariam preenchidos os pressupostos legais do artigo 59, inciso IX, da Lei 8.245/1991, para a concessão da medida. Pugnou, assim, pelo provimento do recurso.
O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi deferido para conceder a liminar desalijatória requerida na exordial, fixando o prazo de quinze dias para a desocupação do imóvel (evento 6).
Não foram oferecidas contrarrazões.
Este é o relatório.

VOTO

O recurso deve ser conhecido, porque preenchidos os pressupostos de admissibilidade.
A insurgência merece acolhimento, antecipa-se.
Consoante exposto na decisão do evento 6, extrai-se da decisão de origem que o fundamento principal para a negativa da concessão da medida liminar fora o ajuizamento da demanda quando já exaurido o prazo do artigo 59, § 1°, VIII da Lei de Locações - trinta dias após o termo final da notificação premonitória. Veja-se:
Na hipótese em exame, o locador busca reaver o imóvel objeto de contrato de locação não residencial, com termo inicial em 15.08.2017 e termo final em 14.02.2020 e que, no momento, encontra-se vigente por tempo indeterminado (Evento 1, CONTR4).
Do exame da documentação carreada com a exordial, percebe-se que a notificação extrajudicial para desocupação do imóvel se deu em 14.05.2021, com recebimento pela parte ré em 21.05.2021 (Evento 1, NOT5), tendo sido concedido ao locatário o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária, prazo este que, aliás, findou-se em 21.06.2021, sem que houvesse a restituição do bem ao locador.
Ocorre que a presente ação foi distribuída em 29.07.2021, quando já extrapolado o prazo de até 30 (trinta) dias da data em que se deu o termo da notificação comunicando o intuito de retomada do imóvel, conforme previsto no já mencionado art. 59, §1º, inciso VIII, da Lei 8.245/1991.
Ocorre que o inciso VIII invocado pelo Magistrado singular refere-se às locações comerciais (não residenciais, na letra da Lei), ao passo que, na espécie, se está a tratar de locação residencial. Logo, entende-se que o prazo de 30 dias após o termo final da desocupação voluntária não se aplicaria no caso posto.
Não se ignora, é verdade, a existência de entendimento jurisprudencial no sentido de que em tais casos - locação residencial - também seria necessária a notificação premonitória, porquanto seu escopo seria evitar que se colhesse de inopino o locatário, protegendo valores constitucionalmente protegidos, mormente a dignidade humana. Nesse sentido:
A necessidade de notificação premonitória, previamente ao ajuizamento da ação de despejo, encontra fundamentos em uma série de motivos práticos e sociais, e tem a finalidade precípua de reduzir os impactos negativos que necessariamente surgem com a efetivação do despejo (REsp 1.812.465/MG, rela. Mina. Nancy Andrighi, julgado em 12-5-2020).
Entretanto, na espécie, tendo havido a notificação da parte agravada em 21-5-2021 (evento 1 - NOT5, da origem), a missão da notificação premonitória se encontra devidamente cumprida, não havendo falar em surpresa ou prejuízo à parte recorrida, há muito sabedora do intento de retomada do imóvel pelo proprietário.
Mas não é só.
Ainda que se pudesse abarcar o entendimento trazido no bojo da decisão recorrida, e entender pelo não preenchimento dos pressupostos para a concessão da medida desalijatória urgente, no caso sob análise, tal requisito estaria suplantado pelo inadimplemento dos locatários (consoante esclarecido no item 4.4 da exordial, há uma dívida em torno de R$ 8.000,00 - evento 1 - OUT6 e PLANILHA7, da origem), situação que dispensa a necessidade de notificação prévia para a retomada do imóvel.
A confortar o acima exposto, cita-se:
O exaurimento do prazo de locação, a inadimplência do inquilino e a falta de fiança para o locador se proteger dos inadimplementos deste, revelam a presença dos requisitos à liminar de despejo, conforme art. 59, § 1º e IX, da Lei do Inquilinato (Agravo de Instrumento n. 5043253-12.2020.8.24.0000, rel. Des. Monteiro Rocha, julgado em 20-5-2021).
Em igual sentido, traz-se: Agravo de Instrumento n. 5024785-97.2020.8.24.0000, rel. Des. José Agenor de Aragão, julgado em 15-10-2020; Agravo de Instrumento n. 0310511-12.2018.8.24.0033, rela. Desa. Denise Volpato, julgado em 13-7-2021; Agravo de Instrumento n. 4012455-22.2019.8.24.0000, rela. Desa. Haidée Denise Grin, julgado em 10-10-2019.
Nessa toada, exaurido o prazo da locação residencial (que vigia por tempo indeterminado), notificados os locatários a respeito do intento de retomada do bem, havendo inadimplência de locativos e despesas devidas, caucionado o feito (evento 5 - COMP3, da origem), e inexistindo outras garantias contratuais, encontram-se preenchidos os requisitos do artigo 59, inciso IX, da Lei n. 8.245/1991, revelando a necessidade de provimento do recurso.
Por derradeiro, anota-se que, em consulta aos autos de origem, vê-se que as partes ajustaram harmonicamente a devolução do imóvel (evento 77 daqueles autos), o que parece bem encaminhar o fim de parte do litígio - a retomada do imóvel.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento, confirmando a decisão do evento 6, nos termos do voto.

Documento eletrônico assinado por JAIRO FERNANDES GONCALVES, Desembargador, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

de 2006. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc2g.tjsc.jus.br/eproc/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador 1743098v6 e do código CRC 85d34b01.Informações adicionais da assinatura:Signatário (a): JAIRO FERNANDES GONCALVESData e Hora: 17/2/2022, às 17:12:1

Agravo de Instrumento Nº 5050649-06.2021.8.24.0000/SC

RELATOR: Desembargador JAIRO FERNANDES GONÇALVES

AGRAVANTE: ABIEZER JOAZ DA CRUZ AGRAVADO: ROMULO OLIVA BARACHO AGRAVADO: ESMERALDA DOS REIS PESSOA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR DESALIJATÓRIA. DESACERTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 59, INCISO IX, DA LEI N. 8.245/1991. CONCESSÃO DA LIMINAR QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 5ª Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina decidiu, por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, confirmando a decisão do evento 6, nos termos do voto, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Florianópolis, 15 de fevereiro de 2022.

Documento eletrônico assinado por JAIRO FERNANDES GONCALVES, Desembargador, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc2g.tjsc.jus.br/eproc/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador 1743099v5 e do código CRC a7914980.Informações adicionais da assinatura:Signatário (a): JAIRO FERNANDES GONCALVESData e Hora: 17/2/2022, às 17:12:1

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 15/02/2022

Agravo de Instrumento Nº 5050649-06.2021.8.24.0000/SC

RELATOR: Desembargador JAIRO FERNANDES GONÇALVES

PRESIDENTE: Desembargador LUIZ CÉZAR MEDEIROS

PROCURADOR(A): BASILIO ELIAS DE CARO
AGRAVANTE: ABIEZER JOAZ DA CRUZ ADVOGADO: DAYANY CRISTINA ZUNINO (OAB SC050263) ADVOGADO: AIRTON CEZAR DE MENEZES (OAB SC022444) AGRAVADO: ROMULO OLIVA BARACHO AGRAVADO: ESMERALDA DOS REIS PESSOA ADVOGADO: STOESSEL LOBO CAVALCANTI (OAB RJ037711)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual do dia 15/02/2022, na sequência 135, disponibilizada no DJe de 31/01/2022.
Certifico que o(a) 5ª Câmara de Direito Civil, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a seguinte decisão:A 5ª CÂMARA DE DIREITO CIVIL DECIDIU, POR UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, CONFIRMANDO A DECISÃO DO EVENTO 6, NOS TERMOS DO VOTO.

RELATOR DO ACÓRDÃO: Desembargador JAIRO FERNANDES GONÇALVES
Votante: Desembargador JAIRO FERNANDES GONÇALVESVotante: Desembargadora CLÁUDIA LAMBERT DE FARIAVotante: Desembargador LUIZ CÉZAR MEDEIROS
PEDRO AUGUSTO DO ESPIRITO SANTOSecretário

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Acesso restrito

JURISPRUDÊNCIA CATARINENSE

PODER JUDICIÁRIO de Santa Catarina

PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Processo: 5008856-58.2019.8.24.0000 (Acórdão do Tribunal de Justiça)
Relator: André Carvalho
Origem: Tribunal de Justiça de Santa Catarina
Orgão Julgador: Sexta Câmara de Direito Civil
Julgado em: 12/07/2022
Classe: Agravo de Instrumento

Agravo de Instrumento Nº 5008856-58.2019.8.24.0000/SC

RELATOR: Desembargador ANDRÉ CARVALHO

AGRAVANTE: NELSON MORAES ADVOGADO: LUIS MARCELO SCHNEIDER (OAB SC008387) AGRAVADO: ETELVINA DOS SANTOS DABROWSKI ADVOGADO: DANIELLE MASNIK (OAB SC018879)

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Nelson Moraes visando à reforma da decisão prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível da comarca de Porto União no bojo da **ação de despejo** aforada em seu desfavor po Etelvina dos Santos Dabrowski, por intermédio da qual o Togado a quo deferiu o pedido liminar de desalijamento (processo 5000806-81.2019.8.24.0052/SC, evento 5, DESPADEC1).
Em suas razões de inconformismo, o agravante aduziu, em breve síntese, que já ocupa o imóvel há longa data e que há muito também não paga qualquer contraprestação atinente ao exercício da moradia, fato que, no seu entender, caracterizaria o abandono, até mesmo porque o imóvel teria-lhe sido cedido graciosamente pela filha da autora.
No mais, salientou que exerce posse mansa e pacífica com animus domini, estando plenamente satisfeitos os requisitos para a aquisição originária da propriedade.
Sustentou, outrossim, que não há qualquer urgência que autorize o desalijamento inittio littis, mormente porque a recorrida goza de boa condição financeira, possuindo outro imóvel, ao passo de que o mesmo encontra-se em situação de vulnerabilidade que seria agravada com o despejo, que também colocaria sua prole em situação de risco.
Por fim, salientando estarem preenchidos os pressupostos insculpidos nos arts. 98 e 300 do Código de Processo Civil, rogou pela concessão da justiça gratuita e pela atribuição de carga suspensiva à irresignação.
Ambos os pedidos restaram deferidos (evento 9, DESPADEC1), sendo suspensa, na origem, a ordem de despejo (evento 15, DEC1).
Embora intimada, a agravada deixou transcorrer in albis o prazo para oferecer contraminuta.
Na sequência o parquet ofereceu manifestação apontando o seu desinteresse no deslinde da quaestio (evento 21, PROMOÇÃO1).
É o necessário escorço dos autos.

VOTO

Ab initio, uma vez que a actio originária foi proposta já sob a égide da atual codificação, desnecessárias digressões acerca da legislação processual aplicável à espécie.
Isso dito, tem-se que o reclamo é cabível (art. 1.015, inciso I, do codex), tempestivo e encontra-se dispensado de preparo.
Satisfeitos, portanto, os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conhece-se da insurgência.
Passa-se, pois, à sua análise.
Acerca da desocupação liminar inerente às ações de despejo, o art. 59, § 1º da Lei 8.245/1991 preconiza que:
Art. 59 § 1º Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:
I - o descumprimento do mútuo acordo (art. 9º, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento;
II - o disposto no inciso II do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia;
III - o término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até trinta dias após o vencimento do contrato;
IV - a morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso I do art. 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei;
V - a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário.
VI - o disposto no inciso IV do art. 9o, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou, podendo, ele se recuse a consenti-las;
VII - o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato;
VIII - o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada;
IX - a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.
Acerca da medida, Silvio de Salvo Venosa discorre:
Para a sua concessão, a lei estabelece numerus clausus, uma verdadeira enunciação do que se entende por fumus boni iuris e periculum in mora. A natureza dessa liminar, de natureza cautelar evidente, aproxima-se das liminares concedidas nas ações possessórias. Aqui, como lá, antecipa-se o resultado final da contenda, em prol da celeridade da prestação jurisdicional, justificada pela evidência e limpidez do direito em que se funda a ação, na probabilidade de que o pedido seja atendido e sua demora ocasione prejuízo ao autor. Cuidando-se de medida violenta e sem audiência entre nem conhecimento da parte contrária, não se permite elastério às situações tipificadas no artigo. A caução exigida é medida de contracautela e serve para garantir eventual ressarcimento de dano (in Lei do Inquilinato Comentada: Doutrina e Prática: Lei nº 8.245, de 18-10-1991, São Paulo: Atlas, 2010, p. 270).
Portanto, não se está a analisar, aqui, os requisitos inerentes à concessão da tutela de urgência - probabilidade de direito e perigo de dano -, nos termos do art. 300 da Lei Instrumental, porquanto, como visto, a Lei de Locações, em seu art. 59, estabelece requisitos e hipóteses taxativas acerca da concessão do despejo liminar.
Em outras e melhores palavras, aplica-se aqui " o princípio pelo qual a norma especial derroga a lei geral. Leva-se em conta, também, o microssistema que

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

representa a lei inquilinária no nosso ordenamento" (ibid., 2010, p. 271).
Outrossim, não se olvida que a determinação da desocupação liminar - por obedecer os requisitos numerus clausus do art. 59 da Lei do Inquilinato - é medida excepcional e exige, portanto, contexto probatório relevante, mormente o objeto avençado e, inclusive, o caráter residencial da locação, fato que demanda cautela do órgão judicante, tendo em vista os grandes prejuízos que podem decorrer da medida acoimada.
A propósito, extrai-se da jurisprudência pátria:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. DESOCUPAÇÃO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDA QUANTO À EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. ROL TAXATIVO DO ART. 59, § 1º, DA LEI 8245/91. PROVIMENTO DO RECURSO.
1 - A dúvida quanto à existência de relação locatícia entre as partes, a meu ver, por si só, justifica o indeferimento do pedido de desocupação liminar.
2 - Se não há elementos concretos para, sequer, identificar a existência de um contrato de locação, logicamente não há como se concluir pela comprovação de alguma das hipóteses previstas no art. 59, § 1º, da Lei 8245/91.(TJMG, Agravo de Instrumento 10024130503477001, Décima Sexta Câmara Cível, Rel. Des. José Marcos Vieira, j. 10-2-2014)
Ocorre que, no caso em apreço, a ordem de desalijamento compulsório pautou-se unicamente em notificação encaminhada ao recorrente.
Não há, todavia, qualquer prova robusta que respalde o contido no alegado documento, já que não veio aos autos o contrato que ateste a existência de relação locatícia.
Não se ignora a possibilidade de contrato verbal, por exemplo. No entanto, o que a autora aduz é que a minuta do ajuste foi extraviada.
Logo, não há, ao menos por ora, comprovação suficiente da relação locatícia em tese existente entre as partes e, por corolário, da suposta inadimplência do pretenso locador.
A questão, é controvertida, e, pela gravidade da medida em questão, recomenda instrução, já que o recorrido sustenta que usufrui do local com animus domini.
Portanto, em suma, na ausência de documento escrito acerca dos pormenores dos deveres do suposto locatário, principalmente diante do contexto probatório em que ambas as partes dissentem dos ulteriores termos do pactuado e inclusive sobre o adimplemento ou não da contraprestação, a concessão da medida revela-se demasiado prematura e inadequada.

Ante o exposto, voto por conhecer e prover o recurso.

Documento eletrônico assinado por ANDRE CARVALHO, Desembargador Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc2g.tjsc.jus.br/eproc/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador 2386199v9 e do código CRC 3ad4eb63.Informações adicionais da assinatura:Signatário (a): ANDRE CARVALHOData e Hora: 12/7/2022, às 15:57:38

Agravo de Instrumento Nº 5008856-58.2019.8.24.0000/SC

RELATOR: Desembargador ANDRÉ CARVALHO

AGRAVANTE: NELSON MORAES ADVOGADO: LUIS MARCELO SCHNEIDER (OAB SC008387) AGRAVADO: ETELVINA DOS SANTOS DABROWSKI ADVOGADO: DANIELLE MASNIK (OAB SC018879)

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. **AÇÃO DE DESPEJO.** DECISÃO QUE DEFERIU O DESALIJAMENTO COMPULSÓRIO EM CARÁTER LIMINAR. INSURGÊNCIA DO RÉU.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES ACERCA DA PERFECTIBILIZAÇÃO DA AVENÇA CONTRATUAL. DISSENSO COM RELAÇÃO À NATUREZA DA OCUPAÇÃO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE SE REVELA RECOMENDÁVEL NO CASO CONCRETO. CONCESSÃO DA ORDEM QUE É MEDIDA EXCEPCIONAL E DEVE ESTAR RESPALDADA POR CONTEXTO PROBATÓRIO ADEQUADO À GRAVIDADE DA MEDIDA, CONSIDERANDO-SE, INCLUSIVE, O CARÁTER RESIDENCIAL DO CONTRATO.
DECISUM REFORMADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 6ª Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina decidiu, por unanimidade, conhecer e prover o recurso, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Florianópolis, 12 de julho de 2022.

Documento eletrônico assinado por ANDRE CARVALHO, Desembargador Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc2g.tjsc.jus.br/eproc/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador 2386200v6 e do código CRC dbca753c.Informações adicionais da assinatura:Signatário (a): ANDRE CARVALHOData e Hora: 12/7/2022, às 15:57:38

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/07/2022

Agravo de Instrumento Nº 5008856-58.2019.8.24.0000/SC

RELATOR: Desembargador ANDRÉ CARVALHO

PRESIDENTE: Desembargador ANDRÉ CARVALHO

PROCURADOR(A): MARCELO TRUPPEL COUTINHO
AGRAVANTE: NELSON MORAES ADVOGADO: LUIS MARCELO SCHNEIDER (OAB SC008387) AGRAVADO: ETELVINA DOS SANTOS DABROWSKI ADVOGADO: DANIELLE MASNIK (OAB SC018879) MP: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual do dia 12/07/2022, na sequência 15, disponibilizada no DJe de 24/06/2022.
Certifico que a 6ª Câmara de Direito Civil, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a seguinte decisão:A 6ª CÂMARA DE DIREITO CIVIL DECIDIU, POR UNANIMIDADE, CONHECER E PROVER O RECURSO.

RELATOR DO ACÓRDÃO: Desembargador ANDRÉ CARVALHO
Votante: Desembargador ANDRÉ CARVALHOVotante: Desembargador ANDRÉ LUIZ DACOLVotante: Desembargador MARCOS FEY PROBST
JONAS PAUL WOYAKEWICZSecretário

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Acesso restrito

JURISPRUDÊNCIA CATARINENSE

PODER JUDICIÁRIO de Santa Catarina

PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Processo: 5000521-36.2020.8.24.0058 (Acórdão do Tribunal de Justiça)
Relator: Jairo Fernandes Gonçalves
Origem: Tribunal de Justiça de Santa Catarina
Orgão Julgador: Quinta Câmara de Direito Civil
Julgado em: 05/04/2022
Classe: Apelação

Apelação Nº 5000521-36.2020.8.24.0058/SC

RELATOR: Desembargador JAIRO FERNANDES GONÇALVES

APELANTE: ROSELI VIEIRA (RÉU) APELADO: CAROLINA MALLON (AUTOR) APELADO: FABIO MALLON (AUTOR)

RELATÓRIO

Carolina Mallon e Fábio Mallon ajuizaram, na comarca de São Bento do Sul, **Ação de Despejo** c/c Cobrança e Rescisão Contratual, registrada com o n. 5000521-36.2020.8.24.0058, contra Roseli Vieira.
Por refletir a veracidade dos fatos processuais, adota-se o relatório elaborado na sentença:
Aduziram ser herdeiros do imóvel locado verbalmente à ré, pelo valor mensal de R$ 700,00 e destacaram que a demandada se encontra inadimplente desde o mês de janeiro de 2019, alcançando o débito o valor de R$ 6.100,42.
Por fim, requereram a citação da ré para ser decretada a rescisão do contrato de locação, com o consequente despejo e a condenação da demandada ao pagamento dos aluguéis e despesas com energia em atraso, restituição dos honorários advocatícios contratuais, custas processuais e honorários advocatícios.
No evento 13 a liminar foi deferida.
Devidamente citada (evento 36), apresentou a ré defesa em forma de contestação e reconvenção (evento 40). Destacou a existência de contrato escrito que rege a relação contratual firmada com Maria Júlia (genitora dos demandantes), sendo expresso o direito dela (demandada) ser indenizada pelas benfeitorias realizadas e o direito de permanecer no imóvel enquanto não indenizada no correspondente a 51% delas.
Por fim, pleiteou a revogação da tutela, a improcedência dos pedidos e, em reconvenção, pugnou sejam os autores obrigados a cumprir "(...) a cláusula contratual, e seja promovida a indenização prevista no contrato, de forma proporcional ao tempo remanescente para o encerramento do pacto, nos exatos termos da proporcionalidade estabelecida, após a desocupação do imóvel" (evento 40,PET1, f. 7).
Réplica, sendo apresentado incidente de falsidade documental em relação ao contrato apresentado pela ré e postulada a condenação da ré em litigância de má-fé (evento 50). [...]
Na sequência, designou-se a realização de perícia grafotécnica (evento 66).
Laudo pericial e documentos juntados no evento 120, manifestando-se tão somente os autores no evento 126.
Sobreveio a sentença (Evento 134) que julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de declarar a rescisão do contrato e condenar a ré ao pagamento dos aluguéis e despesas vencidos, prejudicado o pedido de despejo, ante a sua saída voluntária, bem como julgada improcedente a reconvenção. Condenou a requerida, ainda, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no importe de 10% do valor corrigido da causa, assim como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o débito, revogada a gratuidade da justiça diante do reconhecimento da litigância de má-fé.
Roseli Vieira, inconformada, interpôs recurso de Apelação Cível (Evento 146), no qual, em síntese, se insurgiu contra a revogação da justiça gratuita e pugnou pelo afastamento da multa por litigância de má-fé.
Foram apresentadas contrarrazões (Evento 172).
Logo após, os autos foram remetidos a esta superior instância.
Este é o relatório.

VOTO

Preliminarmente, a ré defende que faz jus ao benefício da justiça gratuita que lhe foi revogado pela sentença combatida.
Com razão a recorrente.
Da análise dos autos, extrai-se que lhe foi deferida a justiça gratuita por decisão interlocutória (Evento 52), com base na documentação acostada junto à contestação (Evento 40).
Contudo, por ocasião da prolação da sentença, o Juízo a quo revogou a justiça gratuita anteriormente deferida à demandada, apenas em razão do reconhecimento da litigância de má-fé da requerida.
Todavia, embora tenha sido aplicada a multa por litigância de má-fé, tal circunstância não autoriza, por si só, a revogação automática da benesse concedida à autora, vez que a manutenção ou supressão do benefício necessita da análise da modificação da situação econômica da parte, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Nesse sentido, cita-se: STJ, AgInt no REsp. n. 1743428/MG, rel. Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, j. 21-5-2019).
No presente caso, não há qualquer informação nos autos acerca de eventual mudança na condição financeira da requerida desde a decisão que concedeu a gratuidade, razão pela qual o restabelecimento da benesse é medida que se impõe, devendo ser reformada a sentença neste particular.
Oportuno ressaltar, ainda, que nos termos do § 4º do artigo 98 do Código de Processo Civil "A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas".
Com isso, o recurso preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.
Quanto à litigância de má-fé, o Magistrado sentenciante concluiu ter a parte ré alterado a verdade dos fatos (CPC, art. 80, inc. II) e utilizado do processo para conseguir objetivo legal (CPC, art. 80, inc. II) ao apresentar e sustentar a existência de contrato de locação escrito (Evento 40, CONTR4), supostamente firmado com a falecida genitora dos autores, cuja invalidade do instrumento restou reconhecida na perícia judicial, diante da constatação de falsificação da assinatura oposta no campo da parte locadora (Laudo - Evento 120).
Em que pese o inconformismo da parte recorrente, mantém-se o entendimento adotado em primeiro grau, diante da gravidade do fato de ter a apelante juntado aos autos documento falso, conforme restou comprovado.
Ademais, nada obstante a apelante argumentar que também foi surpreendida com a conclusão da perícia, pois "sempre teve a convicção da verossimilidade dessa assinatura, vez que o contrato lhe foi entregue pela locadora na época", verifica-se a conduta reprovável da requerida ao sustentar, por exemplo,

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

junto à reconvenção, ser merecedora de indenização por benfeitorias no imóvel conforme cláusula do contrato falsificado, sendo que não houve qualquer pactuação nesse sentido e as supostas melhorias no bem sequer foram demonstradas nos autos.
Isso caracteriza claramente conduta desleal de sua parte, ao alterar a verdade dos fatos, com a finalidade de ludibriar o Juízo e auferir vantagem econômica em detrimento da parte adversa, o que justifica a aplicação das penas de litigância de má-fé.
Assim, revela-se acertada a sentença no ponto.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e dar parcial provimento a ele, tão somente para restabelecer o benefício da justiça gratuita concedido à parte ré.

Documento eletrônico assinado por JAIRO FERNANDES GONCALVES, Desembargador, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc2g.tjsc.jus.br/eproc/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador 1958609v16 e do código CRC 9614c252.Informações adicionais da assinatura:Signatário (a): JAIRO FERNANDES GONCALVESData e Hora: 7/4/2022, às 9:1:10

Apelação Nº 5000521-36.2020.8.24.0058/SC

RELATOR: Desembargador JAIRO FERNANDES GONÇALVES

APELANTE: ROSELI VIEIRA (RÉU) APELADO: CAROLINA MALLON (AUTOR) APELADO: FABIO MALLON (AUTOR)

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. **AÇÃO DE DESPEJO** C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E RESCISÃO CONTRATUAL. LOCAÇÃO VERBAL DE IMÓVEL COMERCIAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM E IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. RECURSO DA RÉ. INSURGÊNCIA QUANTO À REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. ACOLHIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ QUE NÃO AUTORIZA, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA BENESSE. GRATUIDADE RESTABELECIDA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INSUBSISTÊNCIA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. JUNTADA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO FALSO. TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. PENALIDADE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 5ª Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina decidiu, por unanimidade, conhecer do recurso e dar parcial provimento a ele, tão somente para restabelecer o benefício da justiça gratuita concedido à parte ré, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Florianópolis, 05 de abril de 2022.

Documento eletrônico assinado por JAIRO FERNANDES GONCALVES, Desembargador, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc2g.tjsc.jus.br/eproc/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador 1958610v8 e do código CRC b0b61acf.Informações adicionais da assinatura:Signatário (a): JAIRO FERNANDES GONCALVESData e Hora: 7/4/2022, às 9:1:10

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 05/04/2022

Apelação Nº 5000521-36.2020.8.24.0058/SC

RELATOR: Desembargador JAIRO FERNANDES GONÇALVES

PRESIDENTE: Desembargador LUIZ CÉZAR MEDEIROS

PROCURADOR(A): NEWTON HENRIQUE TRENNEPOHL
APELANTE: ROSELI VIEIRA (RÉU) ADVOGADO: FRANCISCO EDRAS VIEIRA (OAB SC012678) ADVOGADO: ELISANDRO JOSÉ DUMS (OAB SC014923)
APELADO: CAROLINA MALLON (AUTOR) ADVOGADO: PAULA DA SILVA BATISTA (OAB SC055295) ADVOGADO: LEANDRO GASSNER DENK (OAB SC030775)
APELADO: FABIO MALLON (AUTOR) ADVOGADO: PAULA DA SILVA BATISTA (OAB SC055295) ADVOGADO: LEANDRO GASSNER DENK (OAB SC030775)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual do dia 05/04/2022, na sequência 48, disponibilizada no DJe de 21/03/2022.
Certifico que o(a) 5ª Câmara de Direito Civil, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a seguinte decisão:A 5ª CÂMARA DE DIREITO CIVIL DECIDIU, POR UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO A ELE, TÃO SOMENTE PARA RESTABELECER O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDO À PARTE RÉ.

RELATOR DO ACÓRDÃO: Desembargador JAIRO FERNANDES GONÇALVES
Votante: Desembargador JAIRO FERNANDES GONÇALVESVotante: Desembargadora CLÁUDIA LAMBERT DE FARIAVotante: Desembargador LUIZ CÉZAR

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

MEDEIROS
PEDRO AUGUSTO DO ESPIRITO SANTOSecretário

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Acesso restrito

JURISPRUDÊNCIA CATARINENSE

PODER JUDICIÁRIO de Santa Catarina

PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Processo: 5006838-59.2022.8.24.0000 (Acórdão do Tribunal de Justiça)
Relator: Jairo Fernandes Gonçalves
Origem: Tribunal de Justiça de Santa Catarina
Orgão Julgador: Quinta Câmara de Direito Civil
Julgado em: 26/04/2022
Classe: Agravo de Instrumento

Agravo de Instrumento Nº 5006838-59.2022.8.24.0000/SC

RELATOR: Desembargador JAIRO FERNANDES GONÇALVES

AGRAVANTE: RL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA AGRAVADO: NM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RL Comércio de Peças Automotivas Ltda. contra a decisão interlocutória (evento 85) da Magistrada da 1ª Vara Cível da comarca de Blumenau, proferida na Ação de Despejo c/c Cobrança n. 03121053920188240008, contra ela ajuizada por NM Administradora de Bens Ltda., que, dentre outras deliberações, concedeu a liminar desalijatória.
Pretende a parte agravante a cassação da decisão, ao argumento de que, cumprida a liminar, ficaria sem ter onde exercer sua atividade, gerando demissão de funcionários. Disse, ainda, que viria depositando o valor locativo incontroverso e que poderia vir a comprovar seu direito em audiência aprazada para 14-7-2022.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (evento 4).
Foram apresentadas contrarrazões (evento 9).
Este é o relatório.

VOTO

O recurso deve ser conhecido, porque preenchidos os pressupostos de admissibilidade.
A insurgência, no entanto, não merece provimento.
Cuida-se de Ação de Despejo movida pelos agravados contra a parte agravante, tendo por objeto a desocupação do imóvel descrito no contrato trazido no evento 1 (INF6) da origem, celebrado em setembro de 2010. Nele, previu-se o valor locativo em R$ 2.800,00 (cláusula 4ª), com os reajustes anuais de praxe.
Em que pese a parte agravante não figure no pacto como locatária, admitiu estar ocupando o imóvel, beneficiando-se da locação primitiva. Ressalvou, contudo, que o importe pago a título de locação seria de R$ 1.590,00, porque assim ajustado "verbalmente em razão de dificuldades financeiras" (agravo - pg. 6).
A informação do suposto acordo é obstada com veemência pela parte agravada/locadora, que desde o princípio da demanda alude ao valor devido de R$ 2.800,00 que, atualizado em dezembro de 2017, já perfaria R$ 4.256,40 consoante mensagens de email trocadas entre as partes.
Da referida troca de emails, intitulada "Aumento do aluguel" (evento 1- INF9), verifica-se a seguinte sequência. Lojas MN (responsável pela cobrança) diz:
Bom Dia Rayon. Venho através deste informar que o valor correto do aluguel é de R$ 4256,40.
O agravante então responde:
Bom dia, sempre foi 1590 acordado por causa do IPTU
Sua afirmação é redarguida da seguinte forma:
Rayon, tens algum documento que comprova esse valor? De acordo com o contrato o valor correto é de R$ 4256,40.
E, na sequência, segue a representante da parte agravada:
Boa Tarde Rayon De acordo com o contrato de locação vigente datado de 01/10/2010, o valor correto do aluguel é o que já foi mencionado no e-mail datado de 13/12/2017 no valor de R$ 4256,40. O valor foi identificado em conta no dia de 16/01/2018, porém não é o valor correto. Por esse motivo venho lhe informar que o não pagamento correto dos mesmos e os demais valores pendentes, acarretará nas medidas judiciais cabíveis.
Pois bem. Na absoluta ausência de prova documental (que seria essencial para contrapor o contrato de locação que lastreou a demanda), pretende o recorrente postergar a liminar desalijatória para eventualmente comprovar, por meio da oitiva de preposto da parte ré em audiência designada, o significativo desconto que se teria operado sobre o valor da locação.
Traz como argumento, ainda, email e planilha trazidos em contestação (evento 18 - INF31 e INF32), planilha essa na qual haveria cálculo supostamente elaborado pelo preposto da agravada, indicando a cobrança dos locativos em atraso pelo valor de R$ 1.590,00 cada. Referido documento, no entanto, teve a sua validade impugnada em réplica (evento 19) e, de fato, não há prova de que tenha sido enviado como anexo da mensagem do "evento 18 - INF31".
As alegações são, como visto, por demais frágeis e controversas para derruir aquilo que se estampou no pacto locativo a título de valores, não se podendo vislumbrar equívoco na fundamentação da decisão recorrida, mormente porque oferecida a caução e aparentemente existente o débito, o que autoriza o despejo, como determinado na origem (art. 59, § 1°, inciso IX, da Lei n° 8.245/91).
Por fim, em que pese a parte agravante alegue o risco de dano em caso de despejo, porque ficaria "sem ter onde exercer sua atividade" e promoveria "demissões", tem-se dos autos de origem que, intimada para se manifestar sobre o pedido de despejo (evento 65), a parte agravante deixou de se manifestar (evento 68). Soma-se a isso o fato de a presente demanda se arrastar há longa data, havendo previsibilidade de que em algum momento haveria a ordem de despejo, o que vulnera a alegação de risco irreparável.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Documento eletrônico assinado por JAIRO FERNANDES GONCALVES, Desembargador, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc2g.tjsc.jus.br/eproc/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador 2073070v10 e do código CRC abe17ab9.Informações adicionais da assinatura:Signatário (a): JAIRO FERNANDES GONCALVESData e Hora: 1/5/2022, às 10:26:16

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Agravo de Instrumento Nº 5006838-59.2022.8.24.0000/SC

RELATOR: Desembargador JAIRO FERNANDES GONÇALVES

AGRAVANTE: RL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA AGRAVADO: NM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÕES. AÇÃO DE DESPEJO. CONCESSÃO DE LIMINAR DESALIJATÓRIA. ACERTO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. INADIMPLEMENTO DEMONSTRADO NOS AUTOS. MEDIDA CAUCIONADA. OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 59, § 1º, INCISO IX, DA LEI N. 8.245/1991. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 5ª Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina decidiu, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Florianópolis, 26 de abril de 2022.

Documento eletrônico assinado por JAIRO FERNANDES GONCALVES, Desembargador, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc2g.tjsc.jus.br/eproc/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador 2073071v6 e do código CRC f0c9753a.Informações adicionais da assinatura:Signatário (a): JAIRO FERNANDES GONCALVESData e Hora: 1/5/2022, às 10:26:16

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 26/04/2022

Agravo de Instrumento Nº 5006838-59.2022.8.24.0000/SC

RELATOR: Desembargador JAIRO FERNANDES GONÇALVES

PRESIDENTE: Desembargador LUIZ CÉZAR MEDEIROS

PROCURADOR(A): PAULO RICARDO DA SILVA
AGRAVANTE: RL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ADVOGADO: Alvaro Luiz da Silva (OAB SC014182) AGRAVADO: NM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA ADVOGADO: DEIVID KISTENMACHER (OAB SC034843)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual do dia 26/04/2022, na sequência 107, disponibilizada no DJe de 08/04/2022.
Certifico que o(a) 5ª Câmara de Direito Civil, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a seguinte decisão:A 5ª CÂMARA DE DIREITO CIVIL DECIDIU, POR UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

RELATOR DO ACÓRDÃO: Desembargador JAIRO FERNANDES GONÇALVES
Votante: Desembargador JAIRO FERNANDES GONÇALVESVotante: Desembargadora CLÁUDIA LAMBERT DE FARIAVotante: Desembargador LUIZ CÉZAR MEDEIROS
PEDRO AUGUSTO DO ESPIRITO SANTOSecretário

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Acesso restrito

JURISPRUDÊNCIA CATARINENSE

PODER JUDICIÁRIO de Santa Catarina

PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Processo: 5008515-27.2022.8.24.0000 (Acórdão do Tribunal de Justiça)
Relator: Jairo Fernandes Gonçalves
Origem: Tribunal de Justiça de Santa Catarina
Orgão Julgador: Quinta Câmara de Direito Civil
Julgado em: 28/06/2022
Classe: Agravo de Instrumento

Agravo de Instrumento Nº 5008515-27.2022.8.24.0000/SC

RELATOR: Desembargador JAIRO FERNANDES GONÇALVES

AGRAVANTE: SERGIO DINIZ LOURENCO AGRAVADO: AUTO POSTO PRESIDENTE VARGAS LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sérgio Diniz Lourenço contra a decisão interlocutória (evento 27, da origem) do Magistrado da 1ª Vara da comarca de Içara, proferida na Ação de **Despejo** c/c Cobrança n. 50001416920218240028, contra ele ajuizada por Auto Posto Presidente Vargas Ltda., que concedeu a liminar desalijatória.
Aduziu o agravante, em síntese, que teria havido "cerceamento de defesa" em razão de não ter sido disponibilizada no sistema "a íntegra da decisão" recorrida, inviabiliando sua ampla defesa. Afirmou que haveria irregularidade na representação da empresa autora, porquanto não haveria procuração outorgada pelos dois sócios que a administram. No mérito, asseverou que, nos autos de origem, haveria confissão de um dos sócios da pessoa jurídica autora de que os algueres estariam em dia, não havendo razão idônea para o **despejo** concedido. Afirmou que possuiria estabelecimento comercial no local há doze anos e que o **despejo** seria um ato arquitetado para permitir a venda do local sem observância do direito de preferência que lhe tocaria. Pugnou, então, pela concessão de efeito suspensivo à decisão combatida e, no mérito, pela cassação da decisão que concedeu o despejo objeto da insurgência.
A parte agravada apresentou contrarrazões (evento 9).
Na análise do pedido liminar, negou-se o pedido de efeito suspensivo formulado na inicial do recurso (evento 10).
Contra essa decisão, a parte recorrente opôs Embargos de Declaração (evento 17), os quais foram rejeitados (evento 19).
Este é o relatório.

VOTO

O recurso deve ser conhecido, porque preenchidos os pressupostos de admissibilidade.
A insurgência não merece acolhimento, antecipa-se.
Proemialmente, no que diz respeito ao suposto cerceamento de defesa por ausência de disponibilização da íntegra da decisão recorrida, tem-se que a questão foi abordada com minúcia na decisão do evento 19, que rejeitou os Aclaratórios opostos pela parte recorrente, razão pela qual se colacionam as razões já expendidas:
[...] nos Aclaratórios, alega a parte recorrente que:
Nos autos eletrônicos há uma decisão disponibilizada, na íntegra, em 14-12-2021, PORÉM não se trata da decisão que concedeu a liminar nos presentes autos.
No entanto, a decisão (seu relatório, sua fundamentação e seu dispositivo) é clara ao determinar o **despejo** objeto do inconformismo do agravante/embargante, ainda que, ao final, tenha determinado o apensamento a autos diversos. Veja-se:
I - Isto posto, DEFIRO A LIMINAR pretendida, concedendo aos réus o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação do imóvel locado, sob pena de terem que fazê-lo compulsoriamente.
II - Cite(m)-se e intimem-se os locatários para cumprimento da presente decisão, nos termos acima.
III - Considerando-se que nesta data se verificou o ajuizamento da ação 5007401-03.2021.8.24.0028 que trata do mesmo imóvel objeto da presente ação e envolve as mesmas partes, determino o apensamento da ação mencionada a estes autos.
Pois bem. A parte embargante insiste na tese de nulidade da decisão recorrida (liminar de **despejo** deferida na origem) em razão de "não ter sido disponibilizado o seu inteiro teor". Para corroborar sua alegação, trouxe com a peça dos Aclaratórios um "print" de tela onde se visualiza um recorte da página do processo no sistema Eproc demonstrando que o evento 27 (liminar) não possuiria documento vinculado, apenas os dizeres "evento não gerou documento".
Ocorre que, em consulta ao aludido sistema, verificou-se que a decisão do evento 27, proferida em 14-12-2021, estaria protegida por segredo de justiça (nível 1), sendo necessário que a advogada que subscreve o Agravo de Instrumento e estes Aclaratórios se cadastrasse nos autos para ter amplo acesso à decisão.
As informações constantes dos autos e dos sistemas Eproc de primeiro e de segundo graus indicam que a decisão do **despejo** foi proferida em 14-12-2021 (evento 27 da origem), e que o Agravo de Instrumento fora interposto em 21-2-2022, ao passo que a advogada subscritora do recurso promoveu a juntada da procuração na origem em 5-3-2022 (evento 44 - PROC1), cadastrando-se no sistema como patrona do agravante em 7-3-2022. Logo, no momento da interposição do Agravo, a advogada da parte agravante não teria como conhecer a decisão acobertada por segredo de justiça, dada a cronologia dos fatos acima exposta.
Refira-se, contudo, que indepententemente da necessidade de ingresso urgencial do recurso sem os procedimentos de habilitação prévia da advogada na origem, vê-se do ofício de cumprimento da decisão liminar de **despejo** entregue ao agravante (eventos 33 e 40 da origem) que há menção à "chave do processo", o que permitiria à parte ré/recorrente acessar os autos ou fornecer a referida chave à sua advogada para que o fizesse e conhecesse o teor da decisão a ser contraposta por meio do recurso.
Dessarte, eventual impossibilidade de acesso ao teor da decisão somente poderia ser imputada ao Poder Judiciário caso se comprovasse que, com a chave de acesso, ou após o cadastramento da advogada, ainda assim a decisão do evento 27 (origem) estivesse inacessível. Todavia, para isso veio aos autos apenas um "print" de tela, sem qualquer comprovação atinente à data em que fora produzido, não se podendo aferir eventual ocorrência ou persistência de falha sistêmica em prejuízo da parte agravante impedindo seu acesso à decisão a tempo e modo, sobretudo porque nas razões recursais postas no Agravo, tratou de refutar todos os fundamentos da liminar desalijatória.
Nesse passo, não há falar em cerceamento de defesa.
No mais, como já exposto na decisão do evento 10, verifica-se que a liminar desalijatória aqui recorrida baseou-se na ausência de pagamento dos locativos pelo locatário (agravante), e na possibilidade de **despejo** liminar diante da caução ofertada (artigo 59, § 1º, inciso IX, da Lei n. 8.245/1991).

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

A parte recorrente, por seu turno, não comprovou o alegado adimplemento (que poderia vir a ensejar a suspensão do **despejo** e a reforma da decisão), não se prestando a isso as anotações de próprio punho contidas no evento 1 - ANEXO8 deste recurso, e nem sequer apontou alguma inconsistência jurídica na fundamentação da decisão, limitando-se a trazer fatos a respeito dos termos da locação que deverão ser objeto de análise na instrução na origem e não ensejariam a modificação da liminar, pautada, como já dito, na Lei de Locações.
O argumento de que um dos sócios teria confessado nos autos o recebimento dos alugueres não é suficiente, porquanto o outro sócio da pessoa jurídica locadora negou tal informação. Logo, diante da animosidade entre os sócios revelada nos autos de origem, não é possível dar crédito a nenhuma das versões (de adimplemento ou inadimplemento), razão pela qual caberia à parte ré/locatária/agravante demonstrar, mediante provas documentais (recibos, depósitos, etc.), o adimplemento dos locativos, o que, como dito, não ocorreu.
Dessarte, não se vislumbra desacerto na decisão combatida.
No mesmo passo, o perigo de dano não se faz presente, seja porque mitigado pela oferta de caução, seja porque a narrativa do agravante é no sentido de que o imóvel objeto da locação ja teria sido demolido, por ordem administrativa da municipalidade, tornando inviável a sua eventual permanência no imóvel objeto da locação.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Documento eletrônico assinado por JAIRO FERNANDES GONCALVES, Desembargador, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc2g.tjsc.jus.br/eproc/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador 2338699v9 e do código CRC 9708d7e5.Informações adicionais da assinatura:Signatário (a): JAIRO FERNANDES GONCALVESData e Hora: 30/6/2022, às 18:48:56

Agravo de Instrumento Nº 5008515-27.2022.8.24.0000/SC

RELATOR: Desembargador JAIRO FERNANDES GONÇALVES

AGRAVANTE: SERGIO DINIZ LOURENCO AGRAVADO: AUTO POSTO PRESIDENTE VARGAS LTDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÕES. AÇÃO DE **DESPEJO** C/C COBRANÇA. DECISÃO QUE CONCEDEU A LIMINAR DESALIJATÓRIA. ACERTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE INVIABILIDADE DE ACESSO AO INTEIRO TEOR DA DECISÃO COMBATIDA. INTERLOCUTÓRIA DISPONIBILIZADA NOS AUTOS SOB SIGILO, PORÉM COM PLENA POSSIBILIDADE DE ACESSO PELA PARTE E SUA ADVOGADA, MEDIANTE USO DA CHAVE ELETRÔNICA PREVIAMENTE FORNECIDA. ADEMAIS, RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE REFUTOU TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COMBATIDA, INEXISTINTO PREJUÍZO DEFENSIVO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DOS LOCATIVOS DEVIDOS. REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR PREENCHIDOS. EXEGESE DO ARTIGO 59, § 1º E INCISO IX, DA LEI N. 8.245/91. ARGUMENTOS PERIFÉRICOS (FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA E INOBSERVÂCIA DO DIREITO DE PREFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL) QUE DEVEM SER OBJETO DE EXAURIENTE DISCUSSÃO NO CURSO DA INSTRUÇÃO, A SE REALIZAR NA ORIGEM. LIMINAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 5ª Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina decidiu, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Florianópolis, 28 de junho de 2022.

Documento eletrônico assinado por JAIRO FERNANDES GONCALVES, Desembargador, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc2g.tjsc.jus.br/eproc/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador 2338700v8 e do código CRC cdf30245.Informações adicionais da assinatura:Signatário (a): JAIRO FERNANDES GONCALVESData e Hora: 30/6/2022, às 18:48:56

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 28/06/2022

Agravo de Instrumento Nº 5008515-27.2022.8.24.0000/SC

RELATOR: Desembargador JAIRO FERNANDES GONÇALVES

PRESIDENTE: Desembargador RICARDO FONTES

PROCURADOR(A): TYCHO BRAHE FERNANDES
AGRAVANTE: SERGIO DINIZ LOURENCO ADVOGADO: SABRINA PINTO DAJORI (OAB SC049252) AGRAVADO: AUTO POSTO PRESIDENTE VARGAS LTDA

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

ADVOGADO: IAGO JOSE BEZ BIROLO DE ALMEIDA (OAB SC062442) ADVOGADO: DIANA COELHO GONCALVES (OAB SC056747)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual do dia 28/06/2022, na sequência 70, disponibilizada no DJe de 13/06/2022.
Certifico que a 5ª Câmara de Direito Civil, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a seguinte decisão:A 5ª CÂMARA DE DIREITO CIVIL DECIDIU, POR UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

RELATOR DO ACÓRDÃO: Desembargador JAIRO FERNANDES GONÇALVES
Votante: Desembargador JAIRO FERNANDES GONÇALVESVotante: Desembargadora CLÁUDIA LAMBERT DE FARIAVotante: Desembargador RICARDO FONTES
PEDRO AUGUSTO DO ESPIRITO SANTOSecretário

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Acesso restrito

JURISPRUDÊNCIA CATARINENSE

PODER JUDICIÁRIO de Santa Catarina

PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Processo: 5056398-04.2021.8.24.0000 (Acórdão do Tribunal de Justiça)
Relator: Monteiro Rocha
Origem: Tribunal de Justiça de Santa Catarina
Orgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Civil
Julgado em: 12/05/2022
Classe: Agravo de Instrumento

Agravo de Instrumento Nº 5056398-04.2021.8.24.0000/SC

RELATOR: Desembargador MONTEIRO ROCHA

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. AGRAVADO: BENTO CARLOS DE PINHO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São José que, em ação de despejo, c/c cobrança ajuizada contra si por BENTO CARLOS DE PINHO, deferiu liminar desalijatória.
É o decisum (evento 8 - autos originários):
"Colhe-se do art. 59, § 1º, da Lei n. 8.245/91:
"Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1º Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: [...]IX - a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo".
A norma supramencionada, portanto, permite a concessão da tutela antecipada pretendida, na forma de liminar e inclusive sem ouvida da parte, hipótese restrita aos casos que tiverem por fundamento exclusivo a ausência de pagamento dos alugueres e acessórios da locação no vencimento, desde que o contrato esteja desprovido de qualquer das garantias locatícias previstas no seu art. 37, e contanto que prestada caução em montante equivalente a três meses de aluguel.
No caso concreto, como visto, o contrato não possui garantia e a parte autora realizou o depósito de caução em valor equivalente a três meses de aluguel.
1. Assim, com fundamento nos art. 59, § 1º e 65 da Lei n. 8.245/91, DEFIRO o pedido liminar para determinar que a parte requerida desocupe voluntariamente o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo forçado."
Sustentou o recorrente o não preenchimento dos pressupostos para deferimento da medida liminar.
Aduziu que "o encerramento abrupto do contrato, com a consequente determinação de despejo, imporá prejuízos significativos não apenas à requerida, mas à coletividade em geral, havendo interesse público na manutenção do vínculo contratual ou, ao menos, na concessão de prazo razoável para que seja possível a localização de novo local e aquisição de licenças para instalação dos novos equipamentos".
Requereu efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para revogar a liminar desalijatória.
O efeito suspensivo foi indeferido no evento 19, decisão objeto de agravo interno pela recorrente.
Houve contrarrazões (evento 25).
É o relatório.

VOTO

Insurge-se a agravante contra decisão interlocutória que, em ação de despejo, c/c cobrança ajuizada pelo agravado, deferiu liminar desalijatória.
O decisum atacado determinou o despejo da agravante do imóvel locado, concedendo-lhe o prazo de quinze dias para a efetiva desocupação, sob pena de desalojamento compulsório.
A agravante sustenta o não preenchimento dos pressupostos para deferimento da medida liminar.
A insurgência recursal não merece provimento.
Em relação aos pressupostos para liminar de despejo, dispõe a Lei do Inquilinato:
"Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.
§ 1º Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:
IX - a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo" (inciso incluído pela Lei n. 12.112/2009).
Acerca do tema, leciona Sílvio de Salvo Venosa:
"O § 1º deste artigo trouxe mais uma inovação. Em cinco hipóteses era originalmente permitido o despejo liminar, com desocupação em quinze dias, sem conhecimento do réu, mediante depósito de caução em dinheiro. A Lei n. 12.112/2009 introduziu quatro outras situações nas quais esse despejo liminar é permitido. A mais importante dessas inovações se refere à falta de pagamento, o que se reclamava desde a promulgação desta lei do inquilinato.
[...] A natureza dessa liminar, de natureza cautelar evidente, aproxima-se das liminares concedidas nas ações possessórias. Aqui, como lá, antecipa-se o resultado final da contenda, em prol da celeridade da prestação jurisdicional, justificada pela evidência e limpidez do direito em que se funda a ação, na probabilidade de que o pedido seja atendido e sua demora ocasione prejuízo ao autor. Cuidando-se de medida violenta e sem audiência nem conhecimento da parte contrária, não se permite elastério às situações tipificadas no artigo. A caução exigida é medida de contracautela e serve para garantir eventual ressarcimento de dano.
[...]
Já falamos de caução ao analisarmos as garantias locatícias (arts. 37 ss). Ali se cuida de caução de direito material a garantir o negócio locacional. Depende de convenção das partes. Aqui a caução é legal e de cunho processual. Desempenha um papel específico no processo, qual seja, acautelar o direito do réu quanto a possível prejuízo. Pela sua natureza, é prestada no próprio bojo do processo de conhecimento. A concessão da desocupação cautelar depende do requerimento do interessado e do comprovante de depósito.
[...] Essa caução, no caso de reforma da decisão que concedeu a liminar, servirá de indenização mínima de perdas e danos, podendo reclamar o réu complementação em ação própria. Se a caução para possibilitar a execução provisória do julgado pode ser real ou fidejussória (art. 64, § 1º), no caso sob enfoque será obrigatoriamente em dinheiro, no valor equivalente a três meses de aluguel. Parece que foi essa a intenção do legislador em se referir

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, embora isto na prática possa trazer iniquidade para o autor. Tivesse a lei a vontade de permitir qualquer modalidade de caução, certamente não se referiria a valor equivalente, nessa dicção" (Lei do Inquilinato Comentada. 12ª ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 289-292, grifou-se).
Na hipótese sub judice, observa-se que o autor/agravado é proprietário de um imóvel de 30m², situado na Avenida Lédio João Martins, n. 435, Edifício Comercial Santa Luzia, Sala 504, Kobrasol, São José/SC, locado desde 10/08/2001 para a agravante exercer sua atividade de telefonia.
No contrato de locação ficou pactuado o valor mensal de R$2.932,14. Ocorre que a requerida restou inadimplente no pagamento dos aluguéis, o que motivou o ajuizamento da ação de despejo, c/c cobrança pelo locador.
Vislumbra-se nos autos que autor, ora agravado, quando do ajuizamento da ação de despejo, c/c cobrança, acostou planilha do valor do débito no montante de R$9.937,19 e apresentou caução no valor de R$8.796,42 (Evento 6, DOC2), equivalente a três meses do aluguel devido.
A agravante não contesta a existência do débito. Diante desse quadro, a inadimplência da agravante ficou demonstrada, o que denota a verossimilhança das alegações do agravado.
Portanto, a inadimplência da inquilina e os prejuízos daí decorrentes revelam a presença dos requisitos ensejadores da concessão da liminar desalijatória, nos termos do artigo 59, §1º, da Lei do Inquilinato.
Em decorrência, é mantida a decisão que deferiu a liminar de despejo, improvendo-se o recurso da inquilina.
Por fim, a agravante interpôs agravo interno com pedido de reconsideração contra decisum que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso, cuja análise do mérito mostra-se prejudicada em razão do julgamento do agravo de instrumento.
Resultado do julgamento
Por tais razões, conheço do agravo de instrumento e nego-lhe provimento e julgo prejudicado o agravo interno.
Sem honorários recursais, porquanto incabíveis à espécie.
Dispositivo
Em decorrência, voto no sentido de conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento e julgar prejudicado o agravo interno.

Documento eletrônico assinado por MONTEIRO ROCHA, Desembargador, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc2g.tjsc.jus.br/eproc/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador 2159787v29 e do código CRC ee03126e.Informações adicionais da assinatura:Signatário (a): MONTEIRO ROCHAData e Hora: 13/5/2022, às 16:14:16

Agravo de Instrumento Nº 5056398-04.2021.8.24.0000/SC

RELATOR: Desembargador MONTEIRO ROCHA

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. AGRAVADO: BENTO CARLOS DE PINHO

EMENTA

PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE DESPEJO, C/C COBRANÇA - LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL - INTERLOCUTÓRIO QUE DEFERIU LIMINAR DE DESPEJO EM 1º GRAU - INCONFORMISMO DA LOCATÁRIA/RÉ - ALEGADO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA LIMINAR DESALIJATÓRIA - INACOLHIMENTO - INADIMPLEMENTO DA INQUILINA - CONTRATO DE ALUGUEL DESPROVIDO DE GARANTIA - CAUÇÃO PRESTADA PELO LOCADOR - POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM LIMINAR DE DESPEJO (ART. 59, §1º, IX, DA LEI N. 8.245/91) - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
A inadimplência da inquilina e os prejuízos daí decorrentes revelam a presença dos requisitos ensejadores da concessão da liminar desalijatória, nos termos do art. 59, §1º, IX, da Lei do Inquilinato.

ACÓRDÃO

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2ª Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina decidiu, por unanimidade, conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Florianópolis, 12 de maio de 2022.

Documento eletrônico assinado por MONTEIRO ROCHA, Desembargador, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc2g.tjsc.jus.br/eproc/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador 2159788v15 e do código CRC 10b4979d.Informações adicionais da assinatura:Signatário (a): MONTEIRO ROCHAData e Hora: 13/5/2022, às 16:14:16

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/05/2022

Agravo de Instrumento Nº 5056398-04.2021.8.24.0000/SC

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

RELATOR: Desembargador MONTEIRO ROCHA

PRESIDENTE: Desembargador VOLNEI CELSO TOMAZINI

PROCURADOR(A): MARIO LUIZ DE MELO
AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. ADVOGADO: EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL (OAB RS018780) AGRAVADO: BENTO CARLOS DE PINHO ADVOGADO: LAURO DE ALBUQUERQUE BELLO NETTO (OAB SC012246) ADVOGADO: Maria Eloiza Martins (OAB SC028535) ADVOGADO: MANUELLA IBAGY (OAB SC051420)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual do dia 12/05/2022, na sequência 40, disponibilizada no DJe de 25/04/2022.
Certifico que a 2ª Câmara de Direito Civil, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a seguinte decisão:A 2ª CÂMARA DE DIREITO CIVIL DECIDIU, POR UNANIMIDADE, CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

RELATOR DO ACÓRDÃO: Desembargador MONTEIRO ROCHA
Votante: Desembargador MONTEIRO ROCHAVotante: Desembargador SEBASTIÃO CÉSAR EVANGELISTAVotante: Desembargador VOLNEI CELSO TOMAZINI
YAN CARVALHO DE FARIA JUNIORSecretário

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Acesso restrito

JURISPRUDÊNCIA CATARINENSE

PODER JUDICIÁRIO de Santa Catarina

PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Processo: 5003809-98.2022.8.24.0000 (Acórdão do Tribunal de Justiça)
Relator: Monteiro Rocha
Origem: Tribunal de Justiça de Santa Catarina
Orgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Civil
Julgado em: 02/06/2022
Classe: Agravo de Instrumento

Agravo de Instrumento Nº 5003809-98.2022.8.24.0000/SC

RELATOR: Desembargador MONTEIRO ROCHA

AGRAVANTE: ANGELA ROBERTO LIMA AGRAVADO: HUANG HUIZHEN

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANGELA ROBERTO LIMA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Florianópolis que, em ação de despejo, c/c cobrança ajuizada contra si por HUANG HUIZHEN, deferiu liminar desalijatória.
É o decisum (evento 13 - autos originários):
"A modalidade de despejo pretendida permite concessão de afastamento liminar, sendo as únicas hipótese permitidas as previstas no art. 59, § 1º, da Lei de Locações, alterada pela lei 12.112/09.
A Lei nº 8.245/91, com as modificações introduzidas pela Lei nº 12.112/2009, dispõe:
"Art. 59 (...). "§ 1º Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:"(...) IX - a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo."
Cumpre referir que a autora postulou o deferimento da medida liminar com base na hipótese do inciso IX do § 1º do art. 59 da Lei 8.245/91, cuja previsão refere-se ao não adimplemento de aluguel e acessórios da locação.
Em análise aos documentos acostados aos autos, verifico que é o caso dos autos.
Assim sendo, o princípio da especialidade rege a análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida, restando evidenciado, por simples leitura dos dispositivos legais da matéria em exame, que a única hipótese autorizadora existente para o caso é a do inciso indigitado.
Esclareço que para a concessão da liminar de despejo, o art. 59 da Lei de Locações elenca quais os pressupostos que se fazem necessários: i) o inadimplemento dos aluguéis e acessórios ii) a caução consistente em 03 (três) meses do valor do aluguel iii) a inexistência de garantia contratual.
No caso, o contrato firmado entre as partes está desprovido de qualquer garantia, bem como houve prestação de caução no montante equivalente a 3 meses do valor do aluguel, razão pela qual o deferimento da liminar é medida que se impõe.
Especificamente no que toca à caução prestada pela autora, diante da anuência do coproprietário (ev. 11), entendo que o imóvel cadastrado sob a Matrícula de n. 430 perante o 2º Ofício de Registro de Imóveis de Florianópolis basta para a garantia deste Juízo, estando condicionada a eficácia da liminar de despejo à averbação desta anotação perante o Registro Competente.
Ainda, cumpre assinalar que a Lei n. 14.216/2021, publicada em 08.10.2021, - a qual veda a concessão de liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo -, não se aplica no caso ora analisado, uma vez que o valor cobrado a título de aluguel é superior a R$ 1.200,00 mensais, o que exclui a presente demanda das hipóteses proibitivas do art. 4º do referido Diploma Legal [...]
Assim, com base no artigo 59, § 1º, inciso IX, da Lei n. 8.245/91, e após prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, CONCEDO a liminar, a fim de que a parte ré desocupe o imóvel descrito no contrato inserto no processo, em 15 (quinze) dias, devendo constar no mandado que o locatário poderá evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel e independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma prevista no § 3º, do artigo 59, e inciso II do artigo 62, da Lei de Locações.
No mesmo ato, CITE-SE a parte ré para, querendo, apresentar contestação, com as advertências de praxe.
Em caso de não purgação da mora e de descumprimento da medida pela ré no prazo assinalado, fica autorizado o arrombamento e reforço policial, se o caso."
Sustentou a recorrente o não preenchimento dos pressupostos necessários ao deferimento da medida liminar.
Informou que celebrou contrato de locação não residencial com a locadora ora agravada, referente às lojas 2 e 3 do Centro Comercial Canasvieiras, com vigência de 10/10/2020 a 09/10/2021, estipulando-se o valor do aluguel por temporada, no valor de R$22.997,68, que seriam pagos da seguinte forma: R$2.299,76, em 15/10/2020; R$2.299,76, em 30/11/2020; R$4.599,53, em 31/12/2020; R$ 6.899,30, em 31/01/2021; R$6.899,30, em 15/02/2021.
Disse que para garantir a locação das lojas pagou o valor de R$52.357,00, sendo R$25.000,00 em dinheiro e R$18.238,00 e R$9.119,00 por meio de cheques emitidos em favor do marido da locadora.
Aduziu que a locadora não lhe entregou os recibos dos valores antecipados.
Discorreu que, em razão da relação contratual havida entre as partes "era situação recorrente entre as partes o pagamento antecipado, depósitos diários para quitação antecipada e entrega de dinheiro em mãos sem recibo".
Asseverou que "o contrato de locação das lojas nº 02 e 03 estão totalmente quitados, em especial, pelos depósitos realizados desde fevereiro de 2020".
Requereu efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para revogar a liminar desalijatória.
O efeito suspensivo foi indeferido no evento 8.
Houve contrarrazões (evento 15).
É o relatório.

VOTO

Insurge-se a agravante contra decisão interlocutória que, em ação de despejo, c/c cobrança ajuizada pela agravada, deferiu liminar desalijatória.
O decisum atacado determinou o despejo da agravante do imóvel locado, concedendo-lhe o prazo de quinze dias para a efetiva desocupação, sob pena de desalojamento compulsório.
Sustentou a recorrente o não preenchimento dos pressupostos necessários ao deferimento da medida liminar, porquanto inexiste inadimplemento do contrato locatício.

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

A insurgência recursal desmerece provimento.
Em relação aos pressupostos para liminar de despejo, dispõe a Lei do Inquilinato:
"Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.
§ 1º Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:
IX - a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo" (inciso incluído pela Lei n. 12.112/2009).
Acerca do tema, leciona Sílvio de Salvo Venosa:
"O § 1º deste artigo trouxe mais uma inovação. Em cinco hipóteses era originalmente permitido o despejo liminar, com desocupação em quinze dias, sem conhecimento do réu, mediante depósito de caução em dinheiro. A Lei n. 12.112/2009 introduziu quatro outras situações nas quais esse despejo liminar é permitido. A mais importante dessas inovações se refere à falta de pagamento, o que se reclamava desde a promulgação desta lei do inquilinato.
[...] A natureza dessa liminar, de natureza cautelar evidente, aproxima-se das liminares concedidas nas ações possessórias. Aqui, como lá, antecipa-se o resultado final da contenda, em prol da celeridade da prestação jurisdicional, justificada pela evidência e limpidez do direito em que se funda a ação, na probabilidade de que o pedido seja atendido e sua demora ocasione prejuízo ao autor. Cuidando-se de medida violenta e sem audiência nem conhecimento da parte contrária, não se permite elastério às situações tipificadas no artigo. A caução exigida é medida de contracautela e serve para garantir eventual ressarcimento de dano.
[...]
Já falamos de caução ao analisarmos as garantias locatícias (arts. 37 ss). Ali se cuida de caução de direito material a garantir o negócio locacional. Depende de convenção das partes. Aqui a caução é legal e de cunho processual. Desempenha um papel específico no processo, qual seja, acautelar o direito do réu quanto a possível prejuízo. Pela sua natureza, é prestada no próprio bojo do processo de conhecimento. A concessão da desocupação cautelar depende do requerimento do interessado e do comprovante de depósito.
[...] Essa caução, no caso de reforma da decisão que concedeu a liminar, servirá de indenização mínima de perdas e danos, podendo reclamar o réu complementação em ação própria. Se a caução para possibilitar a execução provisória do julgado pode ser real ou fidejussória (art. 64, § 1º), no caso sob enfoque será obrigatoriamente em dinheiro, no valor equivalente a três meses de aluguel. Parece que foi essa a intenção do legislador em se referir a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, embora isto na prática possa trazer iniquidade para o autor. Tivesse a lei a vontade de permitir qualquer modalidade de caução, certamente não se referiria a valor equivalente, nessa dicção" (Lei do Inquilinato Comentada. 12ª ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 289-292, grifou-se).
Na hipótese sub judice, observa-se que a autora é proprietária de um imóvel situado na Avenida das Nações, n. 522, Canasvieiras, Florianópolis, Santa Catarina, no Centro Comercial Canasvieiras (LOJA 2,3), locado desde 10/10/2020 para a ré exercer sua atividade de comércio de artigos de cama, mesa e banho.
No contrato de locação ficou pactuado o aluguel no valor de R$2.299,76, em 15/10/2020; R$2.299,76, em 30/11/2020; R$4.599,53, em 31/12/2020; R$ 6.899,30, em 31/01/2021; R$6.899,30, em 15/02/2021. Ocorre que a locatária restou inadimplente no pagamento do aluguel de fevereiro de 2021, o que motivou o ajuizamento da ação de despejo, c/c cobrança pela locadora.
Vislumbra-se nos autos que a autora, ora agravada, quando do ajuizamento da ação de despejo, c/c cobrança, acostou planilha do valor do débito no montante de R$8.056,60 e apresentou caução equivalente a três meses do aluguel devido (imóvel de Matrícula n. 430 - Evento 1, INIC1, p. 5).
A locatária contesta a existência do débito, aduzindo que "o contrato de locação das lojas n. 02 e 03 estão totalmente quitados, em especial, pelos depósitos realizados desde fevereiro/2020".
Além disso, informou que "pagou o valor de R$52.357,00, sendo R$25.000,00 em dinheiro e R$18.238,00 e R$9.119,00 por meio de cheques emitidos em favor do marido da locadora".
Entretanto, a inquilina não logrou êxito em comprovar o adimplemento dos encargos locatícios, porquanto os comprovantes de pagamento apresentados no Evento 1, COMP4 dizem respeito a período anterior a fevereiro de 2021.
Outrossim, em relação ao valor pago em espécie e por meio de cheque, a locatária não fez prova de suas alegações.
Com efeito, "a prova do pagamento locatício é efetuada através do recibo de quitação, porquanto o locatário possui o direito de exigi-lo do locador (art. 22, VI, da LI)" (TJSC, 2ª Cam. de Direito Civil, de minha lavra, Ap. Civ. n. 06.000404-4, de Balneário Camboriú, j. em 22.03.2007).
Assim, conforme ilustrado pelo magistrado a quo:
"A parte ré não comprovou o pagamento integral do contrato, permanecendo em débito com a parte autora. Além disso, ressalta-se que o último depósito realizado, conforme Planilha de Cálculo 3, de Evento 34, juntado pela ré foi em 16/11/2020.
Além disso, as conversas de whatsapp juntadas pela autora no Evento 37 demonstram a ciência da ré quanto a sua inadimplência. Ademais, os pagamentos alegados pela ré no valor de R$ 25.000,00 em espécie, além de 02 cheques, sendo o "primeiro no valor de R$ 18.238,00, vencimento 14.01.2020, e o segundo no valor de R$ 9.119,00, com vencimento 21.01.2020, ambos nominais ao Sr. Alexandre Su (esposo da autora)", em análise perfunctória, não há comprovação nos autos.
Dessa maneira, ante a concessão da liminar no evento 13, DESPADEC1, bem como 'Em caso de não purgação da mora e de descumprimento da medida pela ré no prazo assinalado, fica autorizado o arrombamento e reforço policial, se o caso" (Evento 47).
Diante desse quadro, "Em despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis, impago o débito locatício em sua integralidade, impõe-se o decreto desalijatório do inadimplente" (TJSC, Apelação Cível n. 2006.030624-7, da Capital, de minha lavra, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 29-03-2007).
Portanto, a inadimplência da inquilina e os prejuízos daí decorrentes revelam a presença dos requisitos ensejadores da concessão da liminar desalijatória, nos termos do artigo 59, §1º, da Lei do Inquilinato.
Em decorrência, é mantida a decisão que deferiu a liminar de despejo, improvendo-se o recurso da locatária.
Registra-se, ademais, que o mandado de despejo foi cumprido em 25/04/2022 (evento 54 da origem).
Resultado do julgamento
Por tais razões, conheço do recurso e nego-lhe provimento.
Sem honorários recursais, porquanto incabíveis à espécie.
Dispositivo
Em decorrência, voto no sentido de conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento.

Documento eletrônico assinado por MONTEIRO ROCHA, Desembargador, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc2g.tjsc.jus.br/eproc/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador 2224230v52 e do código CRC 0543b77f.Informações adicionais da assinatura:Signatário (a): MONTEIRO ROCHAData e Hora: 3/6/2022, às 13:12:45

Agravo de Instrumento Nº 5003809-98.2022.8.24.0000/SC

RELATOR: Desembargador MONTEIRO ROCHA

AGRAVANTE: ANGELA ROBERTO LIMA AGRAVADO: HUANG HUIZHEN

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

EMENTA

PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE DESPEJO, C/C COBRANÇA - LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL - INTERLOCUTÓRIO QUE DEFERIU LIMINAR DE DESPEJO EM 1º GRAU - INCONFORMISMO DA LOCATÁRIA - ALEGADO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA LIMINAR DESALIJATÓRIA - INACOLHIMENTO - INADIMPLEMENTO DA INQUILINA - CONTRATO DE ALUGUEL DESPROVIDO DE GARANTIA - CAUÇÃO PRESTADA PELA LOCADORA - POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM LIMINAR DE DESPEJO (ART. 59, §1º, IX, DA LEI N. 8.245/91) - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.
A inadimplência da inquilina e os prejuízos daí decorrentes revelam a presença dos requisitos ensejadores da concessão da liminar desalijatória, nos termos do art. 59, §1º, IX, da Lei do Inquilinato.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2ª Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina decidiu, por unanimidade, conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Florianópolis, 02 de junho de 2022.

Documento eletrônico assinado por MONTEIRO ROCHA, Desembargador, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc2g.tjsc.jus.br/eproc/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador 2224231v8 e do código CRC c894bb76.Informações adicionais da assinatura:Signatário (a): MONTEIRO ROCHAData e Hora: 3/6/2022, às 13:12:45

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 02/06/2022

Agravo de Instrumento Nº 5003809-98.2022.8.24.0000/SC

RELATOR: Desembargador MONTEIRO ROCHA

PRESIDENTE: Desembargador VOLNEI CELSO TOMAZINI

PROCURADOR(A): NEWTON HENRIQUE TRENNEPOHL
AGRAVANTE: ANGELA ROBERTO LIMA ADVOGADO: SILVANA ALMEIDA KEHL (OAB SC037133) ADVOGADO: KARINE VARGAS RAMALHO (OAB SC047224)
AGRAVADO: HUANG HUIZHEN ADVOGADO: MARILIA BEDUSCHI DELLA PASQUA (OAB SC029036)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual do dia 02/06/2022, na sequência 20, disponibilizada no DJe de 16/05/2022.
Certifico que a 2ª Câmara de Direito Civil, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a seguinte decisão:A 2ª CÂMARA DE DIREITO CIVIL DECIDIU, POR UNANIMIDADE, CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

RELATOR DO ACÓRDÃO: Desembargador MONTEIRO ROCHA
Votante: Desembargador MONTEIRO ROCHAVotante: Desembargador SEBASTIÃO CÉSAR EVANGELISTAVotante: Desembargador VOLNEI CELSO TOMAZINI
YAN CARVALHO DE FARIA JUNIORSecretário

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Acesso restrito

JURISPRUDÊNCIA CATARINENSE

PODER JUDICIÁRIO de Santa Catarina

PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Processo: 5008515-27.2022.8.24.0000 (Acórdão do Tribunal de Justiça)
Relator: Jairo Fernandes Gonçalves
Origem: Tribunal de Justiça de Santa Catarina
Orgão Julgador: Quinta Câmara de Direito Civil
Julgado em: 28/06/2022
Classe: Agravo de Instrumento

Agravo de Instrumento Nº 5008515-27.2022.8.24.0000/SC

RELATOR: Desembargador JAIRO FERNANDES GONÇALVES

AGRAVANTE: SERGIO DINIZ LOURENCO AGRAVADO: AUTO POSTO PRESIDENTE VARGAS LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sérgio Diniz Lourenço contra a decisão interlocutória (evento 27, da origem) do Magistrado da 1ª Vara da comarca de Içara, proferida na Ação de Despejo c/c Cobrança n. 50001416920218240028, contra ele ajuizada por Auto Posto Presidente Vargas Ltda., que concedeu a liminar desalijatória.
Aduziu o agravante, em síntese, que teria havido "cerceamento de defesa" em razão de não ter sido disponibilizada no sistema "a íntegra da decisão" recorrida, inviabiliando sua ampla defesa. Afirmou que haveria irregularidade na representação da empresa autora, porquanto não haveria procuração outorgada pelos dois sócios que a administram. No mérito, asseverou que, nos autos de origem, haveria confissão de um dos sócios da pessoa jurídica autora de que os algueres estariam em dia, não havendo razão idônea para o despejo concedido. Afirmou que possuiria estabelecimento comercial no local há doze anos e que o despejo seria um ato arquitetado para permitir a venda do local sem observância do direito de preferência que lhe tocaria. Pugnou, então, pela concessão de efeito suspensivo à decisão combatida e, no mérito, pela cassação da decisão que concedeu o despejo objeto da insurgência.
A parte agravada apresentou contrarrazões (evento 9).
Na análise do pedido liminar, negou-se o pedido de efeito suspensivo formulado na inicial do recurso (evento 10).
Contra essa decisão, a parte recorrente opôs Embargos de Declaração (evento 17), os quais foram rejeitados (evento 19).
Este é o relatório.

VOTO

O recurso deve ser conhecido, porque preenchidos os pressupostos de admissibilidade.
A insurgência não merece acolhimento, antecipa-se.
Proemialmente, no que diz respeito ao suposto cerceamento de defesa por ausência de disponibilização da íntegra da decisão recorrida, tem-se que a questão foi abordada com minúcia na decisão do evento 19, que rejeitou os Aclaratórios opostos pela parte recorrente, razão pela qual se colacionam as razões já expendidas:
[...] nos Aclaratórios, alega a parte recorrente que:
Nos autos eletrônicos há uma decisão disponibilizada, na íntegra, em 14-12-2021, PORÉM não se trata da decisão que concedeu a liminar nos presentes autos.
No entanto, a decisão (seu relatório, sua fundamentação e seu dispositivo) é clara ao determinar o despejo objeto do inconformismo do agravante/embargante, ainda que, ao final, tenha determinado o apensamento a autos diversos. Veja-se:
I - Isto posto, DEFIRO A LIMINAR pretendida, concedendo aos réus o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação do imóvel locado, sob pena de terem que fazê-lo compulsoriamente.
II - Cite(m)-se e intimem-se os locatários para cumprimento da presente decisão, nos termos acima.
III - Considerando-se que nesta data se verificou o ajuizamento da ação 5007401-03.2021.8.24.0028 que trata do mesmo imóvel objeto da presente ação e envolve as mesmas partes, determino o apensamento da ação mencionada a estes autos.
Pois bem. A parte embargante insiste na tese de nulidade da decisão recorrida (liminar de despejo deferida na origem) em razão de "não ter sido disponibilizado o seu inteiro teor". Para corroborar sua alegação, trouxe com a peça dos Aclaratórios um "print" de tela onde se visualiza um recorte da página do processo no sistema Eproc demonstrando que o evento 27 (liminar) não possuiria documento vinculado, apenas os dizeres "evento não gerou documento".
Ocorre que, em consulta ao aludido sistema, verificou-se que a decisão do evento 27, proferida em 14-12-2021, estaria protegida por segredo de justiça (nível 1), sendo necessário que a advogada que subscreve o Agravo de Instrumento e estes Aclaratórios se cadastrasse nos autos para ter amplo acesso à decisão.
As informações constantes dos autos e dos sistemas Eproc de primeiro e de segundo graus indicam que a decisão do despejo foi proferida em 14-12-2021 (evento 27 da origem), e que o Agravo de Instrumento fora interposto em 21-2-2022, ao passo que a advogada subscritora do recurso promoveu a juntada da procuração na origem em 5-3-2022 (evento 44 - PROC1), cadastrando-se no sistema como patrona do agravante em 7-3-2022. Logo, no momento da interposição do Agravo, a advogada da parte agravante não teria como conhecer a decisão acobertada por segredo de justiça, dada a cronologia dos fatos acima exposta.
Refira-se, contudo, que indepententemente da necessidade de ingresso urgencial do recurso sem os procedimentos de habilitação prévia da advogada na origem, vê-se do ofício de cumprimento da decisão liminar de despejo entregue ao agravante (eventos 33 e 40 da origem) que há menção à "chave do processo", o que permitiria à parte ré/recorrente acessar os autos ou fornecer a referida chave à sua advogada para que o fizesse e conhecesse o teor da decisão a ser contraposta por meio do recurso.
Dessarte, eventual impossibilidade de acesso ao teor da decisão somente poderia ser imputada ao Poder Judiciário caso se comprovasse que, com a chave de acesso, ou após o cadastramento da advogada, ainda assim a decisão do evento 27 (origem) estivesse inacessível. Todavia, para isso veio aos autos apenas um "print" de tela, sem qualquer comprovação atinente à data em que fora produzido, não se podendo aferir eventual ocorrência ou persistência de falha sistêmica em prejuízo da parte agravante impedindo seu acesso à decisão a tempo e modo, sobretudo porque nas razões recursais postas no Agravo, tratou de refutar todos os fundamentos da liminar desalijatória.
Nesse passo, não há falar em cerceamento de defesa.
No mais, como já exposto na decisão do evento 10, verifica-se que a liminar desalijatória aqui recorrida baseou-se na ausência de pagamento dos locativos pelo locatário (agravante), e na possibilidade de despejo liminar diante da caução ofertada (artigo 59, § 1º, inciso IX, da Lei n. 8.245/1991).

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

A parte recorrente, por seu turno, não comprovou o alegado adimplemento (que poderia vir a ensejar a suspensão do despejo e a reforma da decisão), não se prestando a isso as anotações de próprio punho contidas no evento 1 - ANEXO8 deste recurso, e nem sequer apontou alguma inconsistência jurídica na fundamentação da decisão, limitando-se a trazer fatos a respeito dos termos da locação que deverão ser objeto de análise na instrução na origem e não ensejariam a modificação da liminar, pautada, como já dito, na Lei de Locações.
O argumento de que um dos sócios teria confessado nos autos o recebimento dos alugueres não é suficiente, porquanto o outro sócio da pessoa jurídica locadora negou tal informação. Logo, diante da animosidade entre os sócios revelada nos autos de origem, não é possível dar crédito a nenhuma das versões (de adimplemento ou inadimplemento), razão pela qual caberia à parte ré/locatária/agravante demonstrar, mediante provas documentais (recibos, depósitos, etc.), o adimplemento dos locativos, o que, como dito, não ocorreu.
Dessarte, não se vislumbra desacerto na decisão combatida.
No mesmo passo, o perigo de dano não se faz presente, seja porque mitigado pela oferta de caução, seja porque a narrativa do agravante é no sentido de que o imóvel objeto da locação ja teria sido demolido, por ordem administrativa da municipalidade, tornando inviável a sua eventual permanência no imóvel objeto da locação.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Documento eletrônico assinado por JAIRO FERNANDES GONCALVES, Desembargador, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc2g.tjsc.jus.br/eproc/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador 2338699v9 e do código CRC 9708d7e5.Informações adicionais da assinatura:Signatário (a): JAIRO FERNANDES GONCALVESData e Hora: 30/6/2022, às 18:48:56

Agravo de Instrumento Nº 5008515-27.2022.8.24.0000/SC

RELATOR: Desembargador JAIRO FERNANDES GONÇALVES

AGRAVANTE: SERGIO DINIZ LOURENCO AGRAVADO: AUTO POSTO PRESIDENTE VARGAS LTDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÕES. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. DECISÃO QUE CONCEDEU A LIMINAR DESALIJATÓRIA. ACERTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE INVIABILIDADE DE ACESSO AO INTEIRO TEOR DA DECISÃO COMBATIDA. INTERLOCUTÓRIA DISPONIBILIZADA NOS AUTOS SOB SIGILO, PORÉM COM PLENA POSSIBILIDADE DE ACESSO PELA PARTE E SUA ADVOGADA, MEDIANTE USO DA CHAVE ELETRÔNICA PREVIAMENTE FORNECIDA. ADEMAIS, RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE REFUTOU TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COMBATIDA, INEXISTINTO PREJUÍZO DEFENSIVO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DOS LOCATIVOS DEVIDOS. REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR PREENCHIDOS. EXEGESE DO ARTIGO 59, § 1º E INCISO IX, DA LEI N. 8.245/91. ARGUMENTOS PERIFÉRICOS (FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA E INOBSERVÂCIA DO DIREITO DE PREFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL) QUE DEVEM SER OBJETO DE EXAURIENTE DISCUSSÃO NO CURSO DA INSTRUÇÃO, A SE REALIZAR NA ORIGEM. LIMINAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 5ª Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina decidiu, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Florianópolis, 28 de junho de 2022.

Documento eletrônico assinado por JAIRO FERNANDES GONCALVES, Desembargador, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc2g.tjsc.jus.br/eproc/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador 2338700v8 e do código CRC cdf30245.Informações adicionais da assinatura:Signatário (a): JAIRO FERNANDES GONCALVESData e Hora: 30/6/2022, às 18:48:56

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 28/06/2022

Agravo de Instrumento Nº 5008515-27.2022.8.24.0000/SC

RELATOR: Desembargador JAIRO FERNANDES GONÇALVES

PRESIDENTE: Desembargador RICARDO FONTES

PROCURADOR(A): TYCHO BRAHE FERNANDES
AGRAVANTE: SERGIO DINIZ LOURENCO ADVOGADO: SABRINA PINTO DAJORI (OAB SC049252) AGRAVADO: AUTO POSTO PRESIDENTE VARGAS LTDA

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

ADVOGADO: IAGO JOSE BEZ BIROLO DE ALMEIDA (OAB SC062442) ADVOGADO: DIANA COELHO GONCALVES (OAB SC056747)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual do dia 28/06/2022, na sequência 70, disponibilizada no DJe de 13/06/2022.
Certifico que a 5ª Câmara de Direito Civil, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a seguinte decisão:A 5ª CÂMARA DE DIREITO CIVIL DECIDIU, POR UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

RELATOR DO ACÓRDÃO: Desembargador JAIRO FERNANDES GONÇALVES
Votante: Desembargador JAIRO FERNANDES GONÇALVESVotante: Desembargadora CLÁUDIA LAMBERT DE FARIAVotante: Desembargador RICARDO FONTES
PEDRO AUGUSTO DO ESPIRITO SANTOSecretário

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Acesso restrito

JURISPRUDÊNCIA CATARINENSE

PODER JUDICIÁRIO de Santa Catarina

PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Processo: 5008515-27.2022.8.24.0000 (Acórdão do Tribunal de Justiça)
Relator: Jairo Fernandes Gonçalves
Origem: Tribunal de Justiça de Santa Catarina
Orgão Julgador: Quinta Câmara de Direito Civil
Julgado em: 28/06/2022
Classe: Agravo de Instrumento

Agravo de Instrumento Nº 5008515-27.2022.8.24.0000/SC

RELATOR: Desembargador JAIRO FERNANDES GONÇALVES

AGRAVANTE: SERGIO DINIZ LOURENCO AGRAVADO: AUTO POSTO PRESIDENTE VARGAS LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sérgio Diniz Lourenço contra a decisão interlocutória (evento 27, da origem) do Magistrado da 1ª Vara da comarca de Içara, proferida na Ação de Despejo c/c Cobrança n. 50001416920218240028, contra ele ajuizada por Auto Posto Presidente Vargas Ltda., que concedeu a liminar desalijatória.
Aduziu o agravante, em síntese, que teria havido "cerceamento de defesa" em razão de não ter sido disponibilizada no sistema "a íntegra da decisão" recorrida, inviabiliando sua ampla defesa. Afirmou que haveria irregularidade na representação da empresa autora, porquanto não haveria procuração outorgada pelos dois sócios que a administram. No mérito, asseverou que, nos autos de origem, haveria confissão de um dos sócios da pessoa jurídica autora de que os algueres estariam em dia, não havendo razão idônea para o despejo concedido. Afirmou que possuiria estabelecimento comercial no local há doze anos e que o despejo seria um ato arquitetado para permitir a venda do local sem observância do direito de preferência que lhe tocaria. Pugnou, então, pela concessão de efeito suspensivo à decisão combatida e, no mérito, pela cassação da decisão que concedeu o despejo objeto da insurgência.
A parte agravada apresentou contrarrazões (evento 9).
Na análise do pedido liminar, negou-se o pedido de efeito suspensivo formulado na inicial do recurso (evento 10).
Contra essa decisão, a parte recorrente opôs Embargos de Declaração (evento 17), os quais foram rejeitados (evento 19).
Este é o relatório.

VOTO

O recurso deve ser conhecido, porque preenchidos os pressupostos de admissibilidade.
A insurgência não merece acolhimento, antecipa-se.
Proemialmente, no que diz respeito ao suposto cerceamento de defesa por ausência de disponibilização da íntegra da decisão recorrida, tem-se que a questão foi abordada com minúcia na decisão do evento 19, que rejeitou os Aclaratórios opostos pela parte recorrente, razão pela qual se colacionam as razões já expendidas:
[...] nos Aclaratórios, alega a parte recorrente que:
Nos autos eletrônicos há uma decisão disponibilizada, na íntegra, em 14-12-2021, PORÉM não se trata da decisão que concedeu a liminar nos presentes autos.
No entanto, a decisão (seu relatório, sua fundamentação e seu dispositivo) é clara ao determinar o despejo objeto do inconformismo do agravante/embargante, ainda que, ao final, tenha determinado o apensamento a autos diversos. Veja-se:
I - Isto posto, DEFIRO A LIMINAR pretendida, concedendo aos réus o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação do imóvel locado, sob pena de terem que fazê-lo compulsoriamente.
II - Cite(m)-se e intimem-se os locatários para cumprimento da presente decisão, nos termos acima.
III - Considerando-se que nesta data se verificou o ajuizamento da ação 5007401-03.2021.8.24.0028 que trata do mesmo imóvel objeto da presente ação e envolve as mesmas partes, determino o apensamento da ação mencionada a estes autos.
Pois bem. A parte embargante insiste na tese de nulidade da decisão recorrida (liminar de despejo deferida na origem) em razão de "não ter sido disponibilizado o seu inteiro teor". Para corroborar sua alegação, trouxe com a peça dos Aclaratórios um "print" de tela onde se visualiza um recorte da página do processo no sistema Eproc demonstrando que o evento 27 (liminar) não possuiria documento vinculado, apenas os dizeres "evento não gerou documento".
Ocorre que, em consulta ao aludido sistema, verificou-se que a decisão do evento 27, proferida em 14-12-2021, estaria protegida por segredo de justiça (nível 1), sendo necessário que a advogada que subscreve o Agravo de Instrumento e estes Aclaratórios se cadastrasse nos autos para ter amplo acesso à decisão.
As informações constantes dos autos e dos sistemas Eproc de primeiro e de segundo graus indicam que a decisão do despejo foi proferida em 14-12-2021 (evento 27 da origem), e que o Agravo de Instrumento fora interposto em 21-2-2022, ao passo que a advogada subscritora do recurso promoveu a juntada da procuração na origem em 5-3-2022 (evento 44 - PROC1), cadastrando-se no sistema como patrona do agravante em 7-3-2022. Logo, no momento da interposição do Agravo, a advogada da parte agravante não teria como conhecer a decisão acobertada por segredo de justiça, dada a cronologia dos fatos acima exposta.
Refira-se, contudo, que indepententemente da necessidade de ingresso urgencial do recurso sem os procedimentos de habilitação prévia da advogada na origem, vê-se do ofício de cumprimento da decisão liminar de despejo entregue ao agravante (eventos 33 e 40 da origem) que há menção à "chave do processo", o que permitiria à parte ré/recorrente acessar os autos ou fornecer a referida chave à sua advogada para que o fizesse e conhecesse o teor da decisão a ser contraposta por meio do recurso.
Dessarte, eventual impossibilidade de acesso ao teor da decisão somente poderia ser imputada ao Poder Judiciário caso se comprovasse que, com a chave de acesso, ou após o cadastramento da advogada, ainda assim a decisão do evento 27 (origem) estivesse inacessível. Todavia, para isso veio aos autos apenas um "print" de tela, sem qualquer comprovação atinente à data em que fora produzido, não se podendo aferir eventual ocorrência ou persistência de falha sistêmica em prejuízo da parte agravante impedindo seu acesso à decisão a tempo e modo, sobretudo porque nas razões recursais postas no Agravo, tratou de refutar todos os fundamentos da liminar desalijatória.
Nesse passo, não há falar em cerceamento de defesa.
No mais, como já exposto na decisão do evento 10, verifica-se que a liminar desalijatória aqui recorrida baseou-se na ausência de pagamento dos locativos pelo locatário (agravante), e na possibilidade de despejo liminar diante da caução ofertada (artigo 59, § 1º, inciso IX, da Lei n. 8.245/1991).

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

A parte recorrente, por seu turno, não comprovou o alegado adimplemento (que poderia vir a ensejar a suspensão do despejo e a reforma da decisão), não se prestando a isso as anotações de próprio punho contidas no evento 1 - ANEXO8 deste recurso, e nem sequer apontou alguma inconsistência jurídica na fundamentação da decisão, limitando-se a trazer fatos a respeito dos termos da locação que deverão ser objeto de análise na instrução na origem e não ensejariam a modificação da liminar, pautada, como já dito, na Lei de Locações.
O argumento de que um dos sócios teria confessado nos autos o recebimento dos alugueres não é suficiente, porquanto o outro sócio da pessoa jurídica locadora negou tal informação. Logo, diante da animosidade entre os sócios revelada nos autos de origem, não é possível dar crédito a nenhuma das versões (de adimplemento ou inadimplemento), razão pela qual caberia à parte ré/locatária/agravante demonstrar, mediante provas documentais (recibos, depósitos, etc.), o adimplemento dos locativos, o que, como dito, não ocorreu.
Dessarte, não se vislumbra desacerto na decisão combatida.
No mesmo passo, o perigo de dano não se faz presente, seja porque mitigado pela oferta de caução, seja porque a narrativa do agravante é no sentido de que o imóvel objeto da locação ja teria sido demolido, por ordem administrativa da municipalidade, tornando inviável a sua eventual permanência no imóvel objeto da locação.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Documento eletrônico assinado por JAIRO FERNANDES GONCALVES, Desembargador, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc2g.tjsc.jus.br/eproc/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador 2338699v9 e do código CRC 9708d7e5.Informações adicionais da assinatura:Signatário (a): JAIRO FERNANDES GONCALVESData e Hora: 30/6/2022, às 18:48:56

Agravo de Instrumento Nº 5008515-27.2022.8.24.0000/SC

RELATOR: Desembargador JAIRO FERNANDES GONÇALVES

AGRAVANTE: SERGIO DINIZ LOURENCO AGRAVADO: AUTO POSTO PRESIDENTE VARGAS LTDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÕES. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. DECISÃO QUE CONCEDEU A LIMINAR DESALIJATÓRIA. ACERTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE INVIABILIDADE DE ACESSO AO INTEIRO TEOR DA DECISÃO COMBATIDA. INTERLOCUTÓRIA DISPONIBILIZADA NOS AUTOS SOB SIGILO, PORÉM COM PLENA POSSIBILIDADE DE ACESSO PELA PARTE E SUA ADVOGADA, MEDIANTE USO DA CHAVE ELETRÔNICA PREVIAMENTE FORNECIDA. ADEMAIS, RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE REFUTOU TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COMBATIDA, INEXISTINTO PREJUÍZO DEFENSIVO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DOS LOCATIVOS DEVIDOS. REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR PREENCHIDOS. EXEGESE DO ARTIGO 59, § 1º E INCISO IX, DA LEI N. 8.245/91. ARGUMENTOS PERIFÉRICOS (FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA E INOBSERVÂCIA DO DIREITO DE PREFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL) QUE DEVEM SER OBJETO DE EXAURIENTE DISCUSSÃO NO CURSO DA INSTRUÇÃO, A SE REALIZAR NA ORIGEM. LIMINAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 5ª Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina decidiu, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Florianópolis, 28 de junho de 2022.

Documento eletrônico assinado por JAIRO FERNANDES GONCALVES, Desembargador, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc2g.tjsc.jus.br/eproc/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador 2338700v8 e do código CRC cdf30245.Informações adicionais da assinatura:Signatário (a): JAIRO FERNANDES GONCALVESData e Hora: 30/6/2022, às 18:48:56

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 28/06/2022

Agravo de Instrumento Nº 5008515-27.2022.8.24.0000/SC

RELATOR: Desembargador JAIRO FERNANDES GONÇALVES

PRESIDENTE: Desembargador RICARDO FONTES

PROCURADOR(A): TYCHO BRAHE FERNANDES
AGRAVANTE: SERGIO DINIZ LOURENCO ADVOGADO: SABRINA PINTO DAJORI (OAB SC049252) AGRAVADO: AUTO POSTO PRESIDENTE VARGAS LTDA

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

ADVOGADO: IAGO JOSE BEZ BIROLO DE ALMEIDA (OAB SC062442) ADVOGADO: DIANA COELHO GONCALVES (OAB SC056747)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual do dia 28/06/2022, na sequência 70, disponibilizada no DJe de 13/06/2022.
Certifico que a 5ª Câmara de Direito Civil, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a seguinte decisão:A 5ª CÂMARA DE DIREITO CIVIL DECIDIU, POR UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

RELATOR DO ACÓRDÃO: Desembargador JAIRO FERNANDES GONÇALVES
Votante: Desembargador JAIRO FERNANDES GONÇALVESVotante: Desembargadora CLÁUDIA LAMBERT DE FARIAVotante: Desembargador RICARDO FONTES
PEDRO AUGUSTO DO ESPIRITO SANTOSecretário

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Acesso restrito

JURISPRUDÊNCIA CATARINENSE

PODER JUDICIÁRIO de Santa Catarina

PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Processo: 5013667-56.2022.8.24.0000 (Acórdão do Tribunal de Justiça)
Relator: Volnei Celso Tomazini
Origem: Tribunal de Justiça de Santa Catarina
Orgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Civil
Julgado em: 14/07/2022
Classe: Agravo de Instrumento

Agravo de Instrumento Nº 5013667-56.2022.8.24.0000/SC

RELATOR: Desembargador VOLNEI CELSO TOMAZINI

AGRAVANTE: DIEGO IMOVEIS EIRELI ADVOGADO: DIOGO SILVA RODRIGUES (OAB PR052339) AGRAVADO: EVANDRO OLIVEIRA TEIXEIRA ADVOGADO: GUSTAVO MARCON TOSETTO (OAB SC045827)

RELATÓRIO

Diego Imóveis Eireli interpôs Agravo de Instrumento contra a decisão proferida pela Magistrada da Vara Única da Comarca de Garopaba, que, autos da ação n. 5000100-39.2022.8.24.0167, ajuizada em face de Evandro Oliveira Teixeira, indeferiu o pedido liminar de desocupação do imóvel, em razão da inadimplência do locatário.
Em suma, o agravante argumentou que "sequer houve o depósito do valor mencionado no contrato a título de caução, o que será demonstrado no transcorrer da ação, pois o agravado não poderá comprovar que realizou o pagamento de R$8.000,00 a título de caução". Aduziu, também, que "ainda que se desconsidere que a caução não ocorreu, a mesma foi exaurida, eis que a dívida já alcança R$ 122.205,02 (cento e vinte e dois mil, duzentos e cinco reais e dois centavos), acrescido do valor da piscina destruída (evento 7) ainda a ser apurado".
Pleiteou, ademais, "seja acatada como caução a dívida do agravado, até o limite de R$ 19.999,99 (dezenove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), conforme tem se aceitado na jurisprudência moderna, como forma de não onerar ainda mais a agravante".
Após discorrer sobre os fatos que entende amparar sua pretensão, bem como sobre o preenchimento dos requisitos legais, postulou que o agravao seja intimado para purgar a mora ou, alternativamente, "seja concedida liminar, inaudita altera parte, determinando-se o despejo compulsório" (evento 1).
Sem pedido liminar e com as contrarrazões (evento 19), vieram os autos conclusos.
É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos legais de admissibilidade recursal, conforme a exegese dos arts. 1.015, XI, a 1.017 do Código de Processo Civil, conhece-se deste agravo de instrumento.
De início, oportuno assentar como premissa de análise que: "em sede de agravo de instrumento cabe ao juízo ad quem apenas a análise acerca do acerto ou desacerto da decisão guerreada, sendo vedada a apreciação da matéria ainda não discutida no juízo de primeiro grau, sob pena de suprimir-se grau de jurisdição" (AI n. 2004.037121-7, Des. Monteiro Rocha). Desse modo, em princípio, a decisão em segundo grau deve se pautar nas mesmas provas, indícios e documentos de que se valeu o juízo originário para proferir o provimento que gerou a discordância da parte recorrente" (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5036328-97.2020.8.24.0000, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 2-2-2021, grifou-se).
Com efeito, perscrutando detalhadamente os autos, verifica-se, em cognição sumária adequada a este momento processual, que não estão presentes elementos que evidenciem a necessidade de reforma da decisão agravada.
Da análise dos autos, verifica-se que a Magistrada a quo indeferiu o pedido deduzido pela parte autora visando a desocupação do imóvel, nos seguintes termos (evento 8, da origem):
A falta de pagamento de aluguel ou demais encargos contratuais, como visto, encontra-se arrolada dentre as causas permissivas da concessão de liminar constantes da lei n. 8.245/91, desde que o contrato seja desprovido de garantia.
Na hipótese, conforme se depreende do contrato de aluguel acostado no doc. 5 do ev. 1, extrai-se, de sua cláusula terceira, que o contrato está garantido por caução. Veja-se:

Ora, a presença da garantia acima mencionada, prevista no inc. I, do art. 37, da Lei de Locações, é circunstância que, por si só, é capaz de ensejar o indeferimento do pedido liminar formulado pelo autor, nos termos do inc. IX, do § 1º, do art. 59 da legislação de regência supra colacionado.
Neste sentido colhe-se de nosso e. Tribunal de Justiça:
" AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E LEI DE LOCAÇÕES. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. INTERLOCUTÓRIO QUE DEFERE LIMINAR DESALIJATÓRIA. INSURGÊNCIA RECURSAL. 1) PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO SINGULAR. CONCESSÃO INVIÁVEL, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE DEFERIMENTO EM SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DEMONSTRADA. BENESSE CONCEDIDA, MAS APENAS PARA A ANÁLISE DO RECURSO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 2) ALEGAÇÃO DE QUE A LIMINAR VIOLA O CONTIDO NO INCISO IX DO § 1º DO ARTIGO 59 DA LEI N. 8.245/1991. ACOLHIMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO GARANTIDO POR CAUÇÃO. GARANTIA QUE, EMBORA NÃO SUPRE O VALOR DO DÉBITO LOCATIVO, IMPEDE O DEFERIMENTO DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO". (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4024557-76.2019.8.24.0000, de Balneário Camboriú, rel. Des. Jairo Fernandes Gonçalves, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 12-11-2019 - grifei).
Com efeito, ausentes os requisitos autorizadores da concessão da medida (art. 59, §1º, inc. IX, Lei 8.245/91), não há como deferir o pedido liminar.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.
Objetiva o agravante, portanto, a reforma da decisão.
Em que pese o descrito, adianta-se, sem razão.
Acerca da ação de despejo por falta de pagamento estabelece o art. 9º, inciso III, da Lei n. 8.245/1991:
[...] A locação também poderá ser desfeita:
[...] III - em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos.
Contudo, para ser realizado o despejo dos inquilinos, necessário que o contrato formulado entre as partes, seja ele comercial ou residencial, por tempo certo ou indeterminado, esteja desprovido de garantia, conforme preconiza o art. 59, § 1º, IX, da Lei de Locação, in verbis:
Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1º Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

que tiverem por fundamento exclusivo: [...] IX - a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo (sem destaque no original).
E, no caso, o contrato de locação (evento 1, doc5, autos originários), ficou estabelecida como garantia a caução e, portanto, ajustada de conformidade com o disposto no art. 37, inciso I, da Lei de Locação, que diz:
Art. 37. No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia:
I - caução; [...].
Logo, garantido o contrato por caução, inviável, neste momento processual, a determinação de desocupação do imóvel, em sede de liminar recursal.
Nesse sentido, "O contrato de locação celebrado entre as partes, provido de uma das modalidades de garantia locatícia legalmente admitida, torna inviável o pedido liminar de despejo fundamentada na falta de pagamento de aluguel, conforme dicção do art. 59, § 1º, inciso IX, da Lei n. 8.245/1991". (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4003862-38.2018.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. João Batista Góes Ulysséa, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 04-02-2021).
Não divergindo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DESPEJO C/C COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM. PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL COM AMPARO NO ART. 9º, III, DA LEI N. 8.245/91. CONTRATO GARANTIDO POR CAUÇÃO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA ORDEM, PREVISTOS NO ARTIGO 59, §1º, IX, NÃO PREENCHIDOS. "De acordo com o contido no art. 59, § 1º, inciso IX, da Lei n. 8.245/91, conceder-se-á liminar para desocupação na ações de despejo fundadas no inadimplemento dos alugueres, desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel e que o contrato não disponha acerca de qualquer das garantias previstas no art. 37 da Lei". (TJSC, Agravo de Instrumento n. 0151073-54.2015.8.24.0000, da Capital, rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 16-03-2017).
ALEGADA INSUBSISTÊNCIA DA TESE APRESENTADA PELA LOCATÁRIA PARA JUSTIFICAR O INADIMPLEMENTO. QUESTÃO QUE, ALÉM DE NÃO TER SIDO OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA, NÃO TERIA O CONDÃO DE ALTERAR A CONCLUSÃO ACIMA EXPOSTA ANTE A AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4012738-95.2018.8.24.0900, de Brusque, rel. Jorge Luis Costa Beber, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 19-06-2019).
No mais, entende-se inviável a análise do requerimento sobre a fixação da caução, neste grau recursal, sob pena de supressão de instância, pois o requerimento não foi objeto de análise pelo Juízo a quo.
Assim, pertinente o indeferimento do pedido, diante da garantia contratual por caução, nos termos do art. 59, § 1º, inciso IX, da Lei 8.245/1991.
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso.

Documento eletrônico assinado por VOLNEI CELSO TOMAZINI, Desembargador Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc2g.tjsc.jus.br/eproc/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador 2355241v32 e do código CRC 69907f2b.Informações adicionais da assinatura:Signatário (a): VOLNEI CELSO TOMAZINIData e Hora: 14/7/2022, às 16:55:23

Agravo de Instrumento Nº 5013667-56.2022.8.24.0000/SC

RELATOR: Desembargador VOLNEI CELSO TOMAZINI

AGRAVANTE: DIEGO IMOVEIS EIRELI ADVOGADO: DIOGO SILVA RODRIGUES (OAB PR052339) AGRAVADO: EVANDRO OLIVEIRA TEIXEIRA ADVOGADO: GUSTAVO MARCON TOSETTO (OAB SC045827)

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR DESALIJATÓRIA. RECURSO DO AUTOR.
PLEITO DE DEFERIMENTO DA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. LOCAÇÃO COMERCIAL. CONTRATO GARANTIDO POR CAUÇÃO. ART. ARTIGO 59, § 1º, INCISO IX, DA LEI N. 8.245/1991. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO PEDIDO. ADEMAIS, PLEITO DE FIXAÇÃO DE CAUÇÃO QUE, PRIMEIRAMENTE, DEVE SER ANÁLISADO NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2ª Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina decidiu, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Florianópolis, 14 de julho de 2022.

Documento eletrônico assinado por VOLNEI CELSO TOMAZINI, Desembargador Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc2g.tjsc.jus.br/eproc/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador 2355242v10 e do código CRC 882805a5.Informações adicionais da assinatura:Signatário (a): VOLNEI CELSO TOMAZINIData e Hora: 14/7/2022, às 16:55:23

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 14/07/2022

Agravo de Instrumento Nº 5013667-56.2022.8.24.0000/SC

RELATOR: Desembargador VOLNEI CELSO TOMAZINI

PRESIDENTE: Desembargador VOLNEI CELSO TOMAZINI

PROCURADOR(A): PAULO CEZAR RAMOS DE OLIVEIRA
AGRAVANTE: DIEGO IMOVEIS EIRELI ADVOGADO: DIOGO SILVA RODRIGUES (OAB PR052339) AGRAVADO: EVANDRO OLIVEIRA TEIXEIRA ADVOGADO: GUSTAVO MARCON TOSETTO (OAB SC045827)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual do dia 14/07/2022, na sequência 50, disponibilizada no DJe de 27/06/2022.
Certifico que a 2ª Câmara de Direito Civil, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a seguinte decisão:A 2ª CÂMARA DE DIREITO CIVIL DECIDIU, POR UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATOR DO ACÓRDÃO: Desembargador VOLNEI CELSO TOMAZINI
Votante: Desembargador VOLNEI CELSO TOMAZINIVotante: Desembargadora ROSANE PORTELLA WOLFFVotante: Desembargador SEBASTIÃO CÉSAR EVANGELISTA
YAN CARVALHO DE FARIA JUNIORSecretário

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Acesso restrito

JURISPRUDÊNCIA CATARINENSE

PODER JUDICIÁRIO de Santa Catarina

PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Processo: 5058697-51.2021.8.24.0000 (Acórdão do Tribunal de Justiça)
Relator: Luiz Cézar Medeiros
Origem: Tribunal de Justiça de Santa Catarina
Orgão Julgador: Quinta Câmara de Direito Civil
Julgado em: 08/02/2022
Classe: Agravo de Instrumento

Agravo de Instrumento Nº 5058697-51.2021.8.24.0000/SC

RELATOR: Desembargador LUIZ CÉZAR MEDEIROS

AGRAVANTE: ALESANDRA ROCHA QUINTAO ADVOGADO: ALAN FERNANDES (OAB SC041773) AGRAVANTE: LEONARDO CASSIANO DE MOURA ADVOGADO: ALAN FERNANDES (OAB SC041773) AGRAVADO: KARRAN ALVIN MARTINS ADVOGADO: YGORO ROCHA GOMES (OAB SC043650)

RELATÓRIO

ALESANDRA ROCHA QUINTÃO e LEONARDO CASSIANO DE MOURA interpuseram agravo de instrumento contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São José, que nos autos da ação de consignação de aluguéis n. 5011845-68.2021.8.24.0064, proposta por KARRAN ALVIN MARTINS indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado por eles em reconvenção para que fosse determinada a imediata desocupação do imóvel locado.
Defenderam que restou comprovado na lide a notificação extrajudicial do autor acerca do desinteresse na manutenção do contrato de locação havido com a antiga proprietária do bem locado.
Acresceram que "os efeitos da ação de manutenção de posse manejada pela Sr.ª Ivanir, não tem o condão de afetar o pedido de despejo manejado pelos Agravantes, frente a não aplicação do efeito erga omnes pela falta de registro público do contrato de compra e venda, requisito essencial pelo negócio realizado, nos termos dos arts. 108, 221, 1.227, 1.245 e 1.417, todos do Código Civil" (ev. 1, INIC1, fl. 10).
Asseveraram que "o Agravado valora a ação consignatória no valor de R$ 3.447,92, entendendo ser este o valor do locativo, entretanto, conforme demonstrado no evento 17.8, o valor atualizado do aluguel é na ordem de R$3.519,95, motivo pelo qual verifica-se que o Agravado mesmo consignando os aluguéis em Juízo, o faz de forma insuficiente, além de não consignar o pagamento dos acessórios da locação (IPTU, Taxa de lixo etc), como se não bastasse, o Agravado também foi notificado para o pagamento dos débitos imprescindíveis para a escrituração do imóvel que eram de sua responsabilidade e que não foram pagos no momento oportuno, e tão pouco, foram consignados, tais como, IPTU 2020 e 2021 (eventos 17.13 e 17.14), tarifa de coleta Lixo 2020 e 2021 (eventos 17.15 e 17.16), bem como, o pagamento do condomínio ref. 10/2020 (evento 17.17), débitos esses despendidos pelos Agravantes e imprescindíveis para a emissão das certidões negativas para a devida escrituração do imóvel.
Ademais, verifica-se que o Agravado vem fazendo depósitos com valores aleatórios, não fazendo a devida prestação de contas exigida pelo art. 67, I, da Lei nº. 8.245/91, na qual incumbe ao Agravado especificar o valor dos alugueis e acessórios da locação, inclusive os descontos das despesas extraordinárias lançadas no boleto de condomínio" (ev. 1, INIC1, fl. 11).
Ressalvaram que, "apesar do contrato de locação possuir garantia locatícia junto a NOX FIANÇA LTDA. , a não alteração do beneficiário do recebimento dos aluguéis e encargos no caso de inadimplência, conforme estabelecido na denúncia da locação (evento 17.10), resta que, frente aos Agravantes (atuais proprietários), o respectivo contrato de locação está desprovido de qualquer garantia locatícia, isto porque a NOX FIANÇA só opera com imobiliárias parceiras, não ofertando o serviço de garantia locatícia entre particulares. Assim, no caso de inadimplência do Agravado, quem receberia os respectivos valores seria a procuradora da Locadora contratual, ou seja, a Wolf Correspondente Imobiliário LTDA e não os Agravantes" (ev. 1, INIC1, fl. 11).
Com isso, requereram a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que seja determinado o despejo liminar da demandante, sem a necessidade de caução e subsidiariamente com a prestação dessa garantia.
A medida liminar foi indeferida (evento 9, DESPADEC1).
Não se apresentou contraminuta (ev. 15).

VOTO

1 Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, o reclamo merece ser conhecido, passando-se, desta forma, à respectiva análise.
2 Trata-se de recurso por intermédio do qual se discute o acerto do decisum que não concedeu a tutela de urgência requerida pelos réus, ora agravantes, em ação de consignação de aluguéis.
2.1 A tutela provisória de urgência tem como pressupostos, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - que por vezes implica ineficácia da prestação jurisdicional -, a necessária presença da probabilidade do direito.
De fato, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".
Sobre o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero ensinam que
"a tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito" (Novo Código de Processo Civil Comentado. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 383).
Por outro lado, a probabilidade do direito exige que o Magistrado entenda ser plausível o direito pleiteado. Para Daniel Amorim Assumpção Neves, "a concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência - ou probabilidade - de o direito existir" (Manual de Direito Processual Civil. 8. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 411).
Ainda acerca da probabilidade do direito, anotam Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira:
"A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito).
O magistrado precisa avaliar se há 'elementos que evidenciem' a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante (art. 300, CPC).

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

Inicialmente, é necessária a verossimilhança fática, com a constatação de que há um considerável grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos trazidas pelo autor. É preciso que se visualize, nessa narrativa, uma verdade provável sobre os fatos, independentemente da produção de prova.
Junto a isso, deve haver uma plausibilidade jurídica, com a verificação de que é provável a subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos" (Curso de Direito Processual Civil. 11. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 608-609).
In casu, não se constata a presença dos pressupostos legais que autorizaram a concessão da tutela de urgência na origem, sendo de rigor a manutenção da decisão agravada.
2.2 Como já salientado em decisão anterior, independentemente da discussão acerca da efetiva notificação extrajudicial do locatário, ora agravado, sobre o desinteresse dos novos adquirentes do imóvel em manter a locação havida pela antiga proprietária, o fato é que a higidez da arrematação do bem sub judice pelos agravantes encontra-se judicializada - ação anulatória n. 5013099-76.2021.8.24.0064, na qual recentemente foi proferida a seguinte decisão: "Inicialmente, é de conhecimento desse juízo que o imóvel em questão se encontra ocupado pelo locatário KARRAN ALVIN MARTINS, em razão de contrato firmado com IVANIR OLIVEIRA DE BARROS, que exerce, portanto, a posse indireta sobre o bem.
A corroborar convém citar que o locatário manejou nesse juízo ação visando desconstituir a aquisição do bem, por meio dos autos n. 5014670-82.2021.8.24.0064, os quais foram sentenciados, pendente de trânsito em julgado, por ilegitimidade ativa.
Ainda, tramita nessa Vara a ação n. 5011845-68.2021.8.24.0064, em que o locatário da autora, KARRAN ALVIN MARTINS, visa consignar em juízo os valores do aluguel, tendo em vista a dúvida sobre a quem deveria pagar, decorrente da compra do imóvel por LEONARDO CASSIANO DE MOURA.
A parte autora acosta com a inicial, contrato de promessa de compra e venda firmado com a empresa API SPE 03, em 25/02/2014, o qual é objeto de revisão em ação que também tramita neste juízo, e que justifica sua posse no imóvel desde então. Não há notícia de que este contrato tenha sido objeto de ação de rescisão, porém, não se encontra registrado à margem da matrícula, o que propiciou a venda do bem a terceiro, também réu nesta ação, aparentemente de boa fé.
Desta forma, considerando o imbróglio relatado, prudente a manutenção da situação fática, até melhor esclarecimento dos fatos através da competente instrução. Neste sentido, considerando a tramitação dos citados autos n. 5011845-68.2021.8.24.0064, em que os valores relativos ao aluguel estão sendo consignados em juízo, a fim de resguardar eventual direito da autora e considerando o poder-dever geral de cautela, entendo prudente a anotação nos autos n. 5011845-68.2021.8.24.0064 acerca da impossibilidade de levantamento dos valores dos alugueis consignados em juízo até o deslinde da presente demanda.
I. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido da parte requerente para impedir o levantamento dos valores consignados em juízo no bojo dos autos n. 5011845-68.2021.8.24.0064 até o julgamento da presente ação.
Colacione o Cartório cópia da presente decisão nos autos n. 5011845-68.2021.8.24.0064 e anote-se a impossibilidade de levantamento dos valores consignados em juízo até o deslinde da presente demanda" (ev. 16, autos n. 5013099-76.2021.8.24.0064) [sem grifo no original].
Nesse contexto, a concessão da medida liminar de desocupação do imóvel não se mostra recomendável.
A despeito da alegação recursal, a possibilidade de conversão do direito da locadora em indenização por perdas e danos não é questão definida na ação anulatória por ela proposta. Assim, ao menos por enquanto, deve ser mantida a situação fática existente.
Não se fazem presentes, portanto, os requisitos autorizadores da pretendida tutela de urgência.
3 Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Documento eletrônico assinado por LUIZ CÉZAR MEDEIROS, Desembargador Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc2g.tjsc.jus.br/eproc/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador 1740027v4 e do código CRC f61ef803.Informações adicionais da assinatura:Signatário (a): LUIZ CÉZAR MEDEIROSData e Hora: 9/2/2022, às 20:2:28

Agravo de Instrumento Nº 5058697-51.2021.8.24.0000/SC

RELATOR: Desembargador LUIZ CÉZAR MEDEIROS

AGRAVANTE: ALESANDRA ROCHA QUINTAO ADVOGADO: ALAN FERNANDES (OAB SC041773) AGRAVANTE: LEONARDO CASSIANO DE MOURA ADVOGADO: ALAN FERNANDES (OAB SC041773) AGRAVADO: KARRAN ALVIN MARTINS ADVOGADO: YGORO ROCHA GOMES (OAB SC043650)

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL - TUTELA DE URGÊNCIA - DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DE IMÓVEL - REQUISITOS AUTORIZADORES (CPC, ART. 300) - AUSÊNCIA - MANUTENÇÃO DO DECISUM
Ausente a probabilidade do direito, consubstanciada em propositura de ação anulatória de arrematação de imóvel, deve ser indeferida tutela de urgência requerida pelos novos proprietários para determinar a imediata desocupação do bem locado.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 5ª Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina decidiu, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Florianópolis, 08 de fevereiro de 2022.

Documento eletrônico assinado por LUIZ CÉZAR MEDEIROS, Desembargador Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc2g.tjsc.jus.br/eproc/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador 1740028v6 e do código CRC 26ed8122.Informações adicionais da assinatura:Signatário (a): LUIZ CÉZAR MEDEIROSData e Hora: 9/2/2022, às 20:2:28

CÓPIA ADAPTADA - identificação empresarial substituída por NOX FIANÇA

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/02/2022

Agravo de Instrumento Nº 5058697-51.2021.8.24.0000/SC

RELATOR: Desembargador LUIZ CÉZAR MEDEIROS

PRESIDENTE: Desembargador LUIZ CÉZAR MEDEIROS

PROCURADOR(A): ALEXANDRE HERCULANO ABREU
AGRAVANTE: ALESANDRA ROCHA QUINTAO ADVOGADO: ALAN FERNANDES (OAB SC041773) AGRAVANTE: LEONARDO CASSIANO DE MOURA ADVOGADO: ALAN FERNANDES (OAB SC041773) AGRAVADO: KARRAN ALVIN MARTINS ADVOGADO: YGORO ROCHA GOMES (OAB SC043650)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual do dia 08/02/2022, na sequência 66, disponibilizada no DJe de 24/01/2022.
Certifico que o(a) 5ª Câmara de Direito Civil, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a seguinte decisão:A 5ª CÂMARA DE DIREITO CIVIL DECIDIU, POR UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

RELATOR DO ACÓRDÃO: Desembargador LUIZ CÉZAR MEDEIROS
Votante: Desembargador LUIZ CÉZAR MEDEIROSVotante: Desembargador RICARDO FONTESVotante: Desembargador JAIRO FERNANDES GONÇALVES
PEDRO AUGUSTO DO ESPIRITO SANTOSecretário